

Anlagen

zum Wortprotokoll der 6. Sitzung
des Ausschusses für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
am 10. September 2025



Ausschussdrucksache 21(13)8a
vom 5. September 2025

Hintergrundinformationen

zum Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am Mittwoch, den 10. September 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)

Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum Entwurf des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“

Vorbemerkung

Mit Schreiben des BMFSFJ vom 12.05.2023 ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) eingeladen worden, zur nicht final ressortabgestimmten Arbeitsfassung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ Stellung zu nehmen. Die BAGFW bedankt sich für diese Gelegenheit und nimmt diese hiermit wahr. Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände bedanken sich darüber hinaus, dass sie bereits vorab, bspw. im Rahmen des Beteiligungsprozesses, durch das Aufgreifen von einzelverbandlichen Stellungnahmen oder in Gesprächen angehört und in die Entwicklung des NAP einbezogen wurden.

Gleichsam möchte die BAGFW darauf aufmerksam machen, dass eine Rückmeldefrist bis zum 30.05.2023 – und damit von weniger als zehn Arbeitstagen – mit Blick auf den Umfang und die Bedeutung, die der Nationale Aktionsplan entfalten kann, recht kurz ist. Für eine Dach-Organisation wie die BAGFW stellt eine solch knappe Frist zudem eine besondere Herausforderung für die internen Abstimmungsprozesse dar. Hierbei sei angemerkt, dass der Nationale Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland bereits seit März 2022 vorliegen müsste.

Aufgrund der Kürze der Zeit konnte die BAGFW in vorliegender Stellungnahme nicht auf alle für den NAP-Entwurf wichtigen Punkte eingehen. Dies betrifft unter anderem den Bereich der Frühen Hilfen sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Prozess der Umsetzung der EU-Kindergarantie. Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Wohlfahrtsverbände haben jedoch bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des vorgelegten Entwurfs eigene Publikationen zum Thema Umsetzung der EU-Kindergarantie und Kinderarmut in Deutschland vorgelegt, in denen ausführlich zu den in der vorliegenden Stellungnahme nicht benannten Themen Bezug genommen wird. Sie dienen ebenfalls als Grundlage für die weitere Arbeit am Nationalen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland.

Der vorliegende Entwurf betont, dass die öffentlichen Haushalte bzw. Sozialleistungssysteme durch diesen Aktionsplan nicht präjudiziert werden und Belastungen oder personelle Mehrbedarfe unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege weisen darauf hin, dass die Umsetzung der EU-Kindergarantie ohne zielgerichtete Investitionen in Bildung, Gesundheit und Wohnen nicht gelingen wird. Vor diesem Hintergrund scheint es förderlicher, die Bundesregierung würde sich angelehnt an die Ziele der „Agenda 2030 – Nachhaltige Familienpolitik“

(2019) zu konkreten Maßnahmen verpflichten und deren auskömmliche Finanzierung einplanen.

Der vorliegende Entwurf betont weiterhin, dass bei der Umsetzung des NAP die von der Verfassung vorgegebene Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu berücksichtigen sei. Dies darf aber nach Ansicht der BAGFW kein Hinderungsgrund für eine verbesserte strategische Steuerung sowie für angemessene Kooperationsmechanismen sein. Die "Empfehlung des Rates der Europäischen Union zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder" vom 14. Juni 2021, eine Kohärenz der sozial-, bildungs-, gesundheits-, ernährungs- und wohnungspolitischen sowie arbeitsmarktbezogenen Strategien auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, erfordert konkrete Konzepte, wie diese Strategien bspw. anhand einer sozial-integrativen Sozialplanung sinnvoll gesteuert und miteinander durch eine integrierte fachvernetzende Planung verzahnt werden können. Dies sollte bei der Überarbeitung des vorliegenden Entwurfs bedacht werden.

Die Stellungnahme der BAGFW im Einzelnen:

I. zu 2. "Ausgangssituation"

Die BAGFW begrüßt, dass Deutschland die Empfehlung des Rates der Europäischen Union, einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Kindergarantie mit einer Laufzeit bis 2030 vorzulegen, angenommen hat, um den Kreislauf der Armut und von Benachteiligungen zu durchbrechen. Weiterhin begrüßt es die BAGFW, dass sich Deutschland verpflichtet hat, ein entsprechendes Umsetzungskonzept zu erarbeiten und für eine angemessene Umsetzung auf nationaler Ebene zu sorgen.

Nach Ansicht der BAGFW kann der Nationale Aktionsplan im Bereich sozioökonomische Inklusion, Gesundheit und Bildung dazu beitragen, soziale Ausgrenzung zu verhindern und zu bekämpfen, indem der Zugang für bedürftige Kinder zu einer Reihe wichtiger Dienste garantiert wird. Dies gilt umso mehr, als dass die Erfahrungen der Corona-Pandemie zeigen, wie die Risiken einer vertieften sozialen Spaltung und damit die Dringlichkeit politischen Handelns gestiegen sind.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAGFW, dass in der Beschreibung der Ausgangssituation in Kapitel 2 des vorgelegten Entwurfs auf den weithin anerkannten Indikator der Armutsgefährdung sowie den Indikator zur materiellen und sozialen Entbehrung zurückgegriffen wurde. Auf diese Weise einer relativen Betrachtung von Armut im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wird es möglich, sowohl die materielle Dimension als auch die vielfältigen weiteren Formen gesellschaftlicher Exklusion durch Armut und Armutsgefährdung darzustellen. So teilen die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände die Analyse zu den spezifischen Formen der Benachteiligung.

Gleichwohl gibt es einige Formen der sozialen Ausgrenzung und Armutserfahrung, die in dem vorliegenden Entwurf nicht genannt werden. Insbesondere mit Blick auf Formen der Mehrfachdiskriminierung sollte nach Ansicht der BAGFW darauf geachtet werden, eine intersektionale Betrachtungsweise anzulegen, die die Verschränkung und gegenseitige Verstärkung einzelner Diskriminierungen adressiert. Die BAGFW

regt daher an, weiter als die genannten Gruppen ergänzend in die Analyse der Ausgangssituation bzw. Armutsbetroffenheit aufzunehmen:

- Konkrete Maßnahmen zur Armutssituation und sozialen Exklusion von Kindern und Jugendlichen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter oder queer (LSBT*Q) sind. Dies ist vor dem Hintergrund, dass es immer noch zahlreiche gesellschaftliche Vorbehalte und Diskriminierungserfahrungen¹, insbesondere im Bereich von Schule, Ausbildung² und Beruf gibt, nicht hinnehmbar. Hier sehen die Verbände eine generelle Nachbesserung unter Einbeziehung der Expertise der Community-Stakeholder für unerlässlich an.
- Kinder in alternativen Betreuungsformen – sie finden im vorliegenden Entwurf kaum Berücksichtigung. Die BAGFW regt an, den entsprechenden Punkt mit weiteren Daten zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in offenen und stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe anzureichern und dabei auch auf die Situation der Careleaver einzugehen.

Die Punkte zur Lebenssituation von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern sollte ergänzt werden um Hinweise auf die Folgen generationenübergreifender Weitergabe psychischer Belastungen und ihrer gesundheitlichen und bildungsökonomischen Folgen für die Kinder und Jugendlichen.

Darüber hinaus vermisst die BAGFW eine Darstellung amtlicher statistischer Daten bzw. Informationen zur Finanzierung (Einnahmen und Ausgaben) beispielsweise aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Statistischen Bundesamtes oder der Jahresrechnungsstatistik der Länder und Kommunen sowie der Personalstatistik, die auch Grundlage sein können für ein Kinderrechte-Monitoring.

Grundsätzlich hält die BAGFW quantitativ-objektive Daten und Indikatoren für unerlässlich, wenn es um die Frage geht, ob und inwieweit Deutschland seinen Anstrengungen zur Umsetzung des NAP und damit seinen Verpflichtungen und Zielen nachkommt.

So erfolgt bspw. nach der differenzierten Auflistung von verschiedenen Formen von Ausgrenzung und Benachteiligung sowie Zugangshürden im Abschnitt 2 des Entwurfs keine Zielangabe, welche dieser Probleme als prioritär gesehen und von welchen Maßnahmen sich eine besonders effiziente Annäherung an die Ziele der EU-Kindergarantie versprochen wird. Die BAGFW regt an, hier einen strategisch-inhaltlichen Bogen zu den zentralen Handlungsfeldern in Kapitel 4 des Entwurfs zu entwickeln.

II. zu 3. “Politischer Rahmen”

Kindergrundsicherung:

Die BAGFW begrüßt, dass die Kindergrundsicherung als eines der zentralen kinderarmutspolitischen Vorhaben der aktuellen Legislaturperiode auf Bundesebene auch

¹ siehe Deutsches Jugendinstitut (2023): Queere Jugendliche erleben Diskriminierung. <https://www.dji.de/themen/jugend/queere-jugendliche-erleben-diskriminierung.html>

² siehe Deutsches Jugendinstitut (2023): Queere Jugendliche machen in der Ausbildung mitunter schlechte Erfahrungen. <https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/queere-jugendliche-machen-in-der-ausbildung-mitunter-schlechte-erfahrungen.html>

im vorgelegten Entwurf benannt wird. Die Problematik einer Vielzahl nebeneinander bestehender Leistungen für Kinder und Familien wie Kindergeld, Kinderregelsatz, Kinderzuschlag und Kinderfreibeträge und die damit zusammenhängenden komplizierten Antrags- und Verrechnungsverfahren ist für viele Familien ein wesentliches Hemmnis dafür, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen und damit Kinderarmut ein Stück weit zu reduzieren. Zudem führen Schnittstellenprobleme zwischen Leistungen nicht selten zu Transferentzugsraten von über 100 Prozent. Insofern unterstützt die BAGFW das in dem vorliegenden Entwurf genannte Vorhaben, wesentliche Leistungen zusammenzuführen und den Zugang zu erleichtern.

Für die Entwicklung einer tragfähigen Kindergrundsicherung ist es unabdingbar, Berechnungen des Existenzminimums durchzuführen, die die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen realitätsgerecht erfassen. Dabei sollte eine stärkere Orientierung an der gesellschaftlichen Mitte erfolgen. Eine echte Kindergrundsicherung ist darauf anzulegen, bestehende Lücken zu schließen und die Inflation sowie gestiegene Lebenshaltungskosten aufzufangen. Studien zeigen beispielsweise, dass bei der Regelsatzermittlung nicht hinreichend begründete und systematisch willkürliche Abzüge erfolgen. Insgesamt liegt die Summe dieser Streichungen des Regelsatzes für die Gruppe der ältesten Kinder bei fast 78 Euro.³

Eine echte Kindergrundsicherung umfasst zudem alle Kinder und Jugendlichen und sollte alle Kinder und Jugendlichen einschließen, die hier aufwachsen. In diesem Sinne sind zwei weitere Punkte von hoher Relevanz:

- *Leistungsausschluss zulasten von Kindern aus der EU:*
Aufgrund der Regelungen, die bestimmte EU-Bürger*innen von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII nahezu vollständig ausschließen, haben Kinder, die diesen Regelungen unterfallen, keinerlei Ansprüche auf soziale Leistungen in Deutschland. Laut EU-Kindergarantie dürfen diese Minderjährigen dagegen keinesfalls ausgeschlossen werden. Der NAP sollte daher eine Aussage dazu enthalten, wie die Situation dieser Gruppe verbessert werden kann.
- *Wertung des avisierten Zusatzbetrages der Kindergrundsicherung als für das Aufenthaltsrecht schädliche Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts:*
Die avisierte Kindergrundsicherung wird einen Basisbetrag und einen Zusatzbetrag umfassen. Letzterer soll Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem WoGG, dem § 6a BKGG (KiZ) und dem AsylbLG bündeln. Die Inanspruchnahme eines Teils dieser Leistungen unterfällt nach geltendem Recht den Regelungen aus den §§ 2 und 5 AufenthG. Demnach kann ein Aufenthaltstitel i.d.R. nicht erteilt werden, wenn öffentliche Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts bezogen werden. Kindergeld und Kinderzuschlag nach § 6a BKGG sind davon ausgenommen (§ 2 Abs. 3 Nr. 1, 2 AufenthG), nicht aber Leistungen nach SGB II und SGB XII. In Bezug auf Wohngeld kommt es nach der Rechtsprechung darauf an, ob der Lebensunterhalt auch ohne die Inanspruchnahme von Wohngeld gesichert wäre, was oftmals nicht der Fall ist. Vor dem Hintergrund, dass Kinderarmut im Wesentlichen mit drei Faktoren korreliert, von denen einer ein Migrationshintergrund ist, ist es für die Bekämpfung

³ siehe Dr. Irene Becker (2016): Regelbedarfsbemessung: Gutachten zum Gesetzentwurf 2016 für Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband. https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Stellungnahmen_PDF/Bericht_Teil_1_Regelbedarfe_final_ib.pdf

von Kinderarmut besonders wichtig, dass die Inanspruchnahme der Kindergrundsicherung insgesamt unschädlich für das Aufenthaltsrecht ist.

In der vom Bundesfinanzminister begonnenen Debatte über die Kindergrundsicherung stehen einseitig die Kosten der neuen Leistung in der Kritik. Nach Ansicht der BAGFW müssen den Kosten für eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung die gesellschaftlichen Kosten als Folgekosten von Kinderarmut gegenübergestellt werden, die sich ergeben aus Zahlungen für Krankheitskosten, bildungsökonomische Folgen, steigende Sozialausgaben bei sinkenden Steuereinnahmen sowie Folgekosten aufgrund von entstehenden gesellschaftspolitischen Verwerfungen oder Spaltungen. Die BAGFW ist sich sicher, dass die Folgekosten einer unbehandelten Kinder- und Jugendarmut weitaus höher liegen als die Kosten einer auskömmlich finanzierten Kindergrundsicherung.

Getrenntlebende Eltern sowie Alleinerziehende und ihre Kinder:

Die BAGFW regt an, in der Überarbeitung des vorliegenden Entwurfs den Blick auch auf Alleinerziehende sowie getrenntlebende Eltern und ihre Kinder zu richten. Sie haben ein besonderes Armutsrisiko. Dabei sollte sowohl auf wirksame Ansätze zur Verbesserung der sozialen Situation von Alleinerziehenden sowie auf den dringend notwendigen Umgangsmehrbedarf für Kinder und Jugendliche von getrenntlebenden Eltern eingegangen werden.

Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte:

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) als bundesweit tätiger Fachdienst im Bereich Jugend und Migration berät junge Menschen vor Ort. Die Beratung umfasst alle relevanten Themen ihrer Lebenswelt, von Bildung und Schule über Ausbildung und Arbeit bis hin zu gesellschaftlicher Teilhabe oder auch zu Familie und Freunden. Der JMD stellt bundesweit die einzige Konstante in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von jungen Menschen mit und ohne eigene Migrationserfahrung dar. Als Träger entsprechender Beratungsdienste möchte die BAGFW ergänzend zum vorliegenden Entwurf hinzufügen, dass vielen jungen Menschen, die einen JMD aufsuchen, generelle Informationen zum Schul- und Ausbildungssystem sowie zur betrieblichen Ausbildung fehlen. Viele Ratsuchende leiden zudem unter psychischen Belastungen infolge der Coronapandemie und des Ukrainekrieges. Dazu kommen Frustrations- und Ohnmachtsgefühle aufgrund rechtlicher und ökonomischer Benachteiligung sowie sozialer Ausgrenzung.

Auch die strukturelle Diskriminierung auf unterschiedlichen Ebenen trägt zu den Belastungen der Jugendlichen bei. Viele junge Menschen finden immer schwerer den Zugang zu Einrichtungen, Behörden oder Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. Digitale Zugänge setzen Kenntnisse und den Zugriff auf technische Geräte voraus, die einem Teil der jungen Menschen mit Migrationsgeschichte nicht zur Verfügung stehen. Zugangsbarrieren resultieren auch daraus, dass Behörden nicht ausreichend auf Sprachmittlungsbedarf eingestellt sind. Die Zugangsbarrieren sind kaum selbstständig überwindbar. Die Nichterreichbarkeit von Einrichtungen und Diensten ist für Menschen mit Migrationsbiografie schwerwiegend und oft existenzbedrohend.

Die BAGFW plädiert deshalb dafür, in allen Handlungsfeldern und Maßnahmen der Bundesregierung den Abbau migrationsspezifischer Benachteiligungen als strategi-

schες Ziel aufzunehmen, um jungen Menschen mit Migrationsbiografie ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, indem ihnen der chancengerechte Zugang zu (früh-kindlicher) Bildung, Schule, Ausbildung, Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht wird. Ausgehend davon sind in allen Handlungsfeldern basierend auf konkreten Zielen und Umsetzungsstrategien diskriminierungsbedingte Benachteiligungen von jungen Menschen zu verhindern und Chancengerechtigkeit zu fördern. Dies erfordert, dass Mehrfachdiskriminierungen auf struktureller und individueller Ebene analysiert und abgebaut werden. Die Arbeit für mehr Chancengerechtigkeit versteht sich in diesem Kontext nicht als Einzelmaßnahme der Bundesregierung, sondern als mehrdimensionaler Ansatz, der eine systematische Analyse der Lebenssituation sowie spezifischer Bedarfe junger Menschen umfasst.

Notwendig sind in diesem Zusammenhang der Auf- und Ausbau von strukturwirksamen Programmen und Maßnahmen, wie das Bundesprogramm Jugendmigrationsdienste mit verschiedenen Arbeitsschwerpunkten, die sich an den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen von jungen Menschen orientieren und zur strukturellen Verbesserung der Regelangebote beitragen.

Geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien:

Angesichts einer akuten Notlage in der Unterbringungssituation, die den fachlichen und rechtlichen Vorgaben nicht genügt, einerseits und guten Erfahrungen in der Unterbringung und Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukraine andererseits müssen alle Anstrengungen dahingehen, entsprechende Lösungen für alle ankommenden geflüchteten Menschen zu finden. Dies heißt, u.a. die Verpflichtung der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen auf mindestens 3 Monate zu reduzieren.⁴ Bisher sind auch Asylbewerber*innen, die als Familien mit Kindern in Deutschland Schutz suchen, verpflichtet, bis zu sechs Monate in großen Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen.

Darüber hinaus ist die dezentrale und private Unterbringung zu fördern und ein Rechtskreiswechsel in die regulären Sozialgesetzbücher von Anfang an für alle Geflüchteten zu ermöglichen. Der Abbau von Diskriminierung muss auch auf die Gleichbehandlung von Menschen zielen, die aus der Ukraine, aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak aus vergleichbaren Gründen geflohen sind, jedoch nicht gleichbehandelt werden. Aus menschenrechtlicher Perspektive müssen Unterscheidungen nach Herkunft überwunden werden. Das bedeutet, dass alle geflüchteten jungen Menschen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten müssen und das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen ist.

Einen besonderen Blick gilt es auf die Kinder und Jugendlichen zu richten, die ohne Eltern oder sonstige Personensorgeberechtigte nach Deutschland kommen. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete und unbegleitete minderjährige Ausländer*innen sind eine vulnerable Gruppe und teilweise in erheblichem Maße betroffen von:

- gesundheitlichen Problemen, die noch von der Flucht herrühren (z. B. Infektionskrankheiten wie Krätze u.a.),
- psychischen Problemen (z.B. Traumata),

⁴ Siehe https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Publikationen/Forderungspapiere_2021/BAGFW-Forderungen_BT-Wahl2021.pdf.

- Bildungslosigkeit, denn sie können in der Regel nicht zur Schule gehen, bevor das Clearingverfahren abgeschlossen ist (Bildung wird zeitweise vorenthalten),
- Weglauftendenzen aus ihren Unterbringungen in Großstädte mit der Folge der Wohnungslosigkeit,
- Wohnraumknappheit, die dafür sorgt, dass Unterbringungsmöglichkeiten schwierig zu finden sind und sie in nicht förderlichen Unterbringungen verbleiben müssen, teilweise sogar in Gemeinschaftsunterkünften.

Diese unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten oder unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen sollen nach SGB VIII in Obhut genommen werden und dann in der stationären Kinder- und Jugendhilfe unterkommen. Vor dem Hintergrund der sehr hohen Zuzugszahlen gelingt dies momentan jedoch nur mit starken Verzögerungen. Die jungen Menschen verharren in Warteschleifen in Settings, in denen sowohl Unterbringungs- als auch Betreuungsstandards nicht eingehalten werden können. Letzteres insbesondere auch aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche mit Behinderungen:

Nach wie vor ist nicht bekannt, wie viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Erkrankungen (begleitet und unbegleitet) in Deutschland leben. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege kritisieren, dass es in Deutschland immer noch keine flächendeckende Umsetzung der menschen- und europarechtlichen Vorgaben zur Identifizierung und bedarfsgerechten Unterbringung von besonders schutzbedürftigen geflüchteten Menschen, zu denen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gehören, gibt. Die Bedingungen in den Aufnahmeeinrichtungen divergieren erheblich. Barrierefreiheit wird oft nicht realisiert. Die Wohnsitzverpflichtung für Kinder mit (aber auch ohne) Behinderungen führt zur Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit.

Die Verbände begrüßen die 2022 neu geschaffene Bundeskontaktstelle für Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebedarf aus der Ukraine, diese ersetzt jedoch keine rechtsverbindliche Identifikation und entsprechende Aufnahme- und Unterstützungsverfahren.

Weiterhin ist die individuelle Versorgungs- und Teilhabesituation von Menschen mit Behinderungen und Fluchtgeschichte oft gekennzeichnet durch einen erschwerten oder nicht vorhandenen Zugang zu Bildungs-, Betreuungs- und Gesundheitsleistungen sowie zu Kultur- und Freizeitangeboten. Besonders kriegs- und fluchttraumatisierte Kinder sind unterversorgt.

Nicht nur, aber auch aus diesem Grund kritisiert die BAGFW die im Rahmen der NAP-Analyse vorgenommene Zusammenfassung der Kategorien Kinder und Jugendliche mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Teilhabechancen und individuelles Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund unterliegen rechtlichen Leistungs- und Teilhabeausschlüssen. Diese sind konkret zu benennen und zu beseitigen, um Teilhabe zu sichern und Armut sowie soziale Ausgrenzung zu reduzieren.

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen:

Im März 2021 hat die Europäische Kommission die Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030⁵ angenommen. Innerhalb dieser Zehnjahresstrategie sollen die Teilhabe und das Leben von Menschen mit Behinderungen innerhalb der EU und weltweit verbessert werden. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege vermissen hier die direkte Verzahnung mit dem Nationalen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf Vorhaben im Bereich der inklusiven Bildung und dem lebenslangen Lernen. Sich daraus ergebende Synergien mit Blick auf Zugänglichkeit zu und Teilhabe an Bildung einschließlich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung sollten genutzt werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

Im Hinblick auf die Umsetzung der UN-BRK in nationales Recht weist die BAGFW darauf hin, dass die politische Vorgabe „keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe“ eine UN-BRK-konforme Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetzes und damit den Ausbau inklusiver Assistenz- und Unterstützungsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gegenwärtig blockiert. Der Verwaltungsaufwand und die Kosten der Systemumstellung konterkarieren die personenzentrierte Ausrichtung der Teilhabeleistungen. Eine systematische Anwendung des Bedarfsfeststellungs-, Gesamtplan- und Teilhabeplanverfahrens mit einer korrespondierenden Leistungs- und Finanzierungssystematik ist bundesweit bislang nur in Ansätzen realisiert. Hier sieht die BAGFW erheblichen Handlungsbedarf, der auch im vorliegenden Entwurf als solcher benannt werden sollte.

Der Diskurs zu einem inklusiven SGB VIII offenbart den grundlegenden Zielkonflikt, der in seiner Logik auch auf den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ zuzutreffen scheint: die künftige inklusive Leistungsausgestaltung des SGB VIII soll einerseits dem Anspruch des Paradigmenwechsels im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht werden, gleichzeitig unterliegt sie jedoch einer Kostenneutralitätsverpflichtung durch den Bundesgesetzgeber.

Darüber hinaus fehlt ein umfänglicher barrierefreier Zugang ohne Zusatzkosten in den Bereichen des täglichen Lebens wie z. B. Wohnen, Freizeit, Bildung, Mobilität und Gesundheitsversorgung für behinderte Kinder und Jugendliche. Dies gilt ebenso für verbindliche personelle, sächliche und finanzielle Ressourcen zur Absicherung inklusiv ausgerichteter barrierefreier Regelinfrastrukturen bei der Alltagsgestaltung. Bundesweit fehlen bspw. barrierefreie Spielplätze sowie Angebote für Kinder, die nach dem Prinzip des Universellen Designs geplant sind. Mangelnde Barrierefreiheit und Assistenz für junge Menschen mit Behinderungen führen vielfach zum Ausschluss aus Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit. Die BAGFW regt an, auch diese Zugangshürden im Nationalen Aktionsplan zu benennen.

⁵ Siehe Mitteilung der Kommission (2021): Union der Gleichheit: Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. COM(2021) 101 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101>

III. zu 4. “Zentrale Handlungsfelder”

Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung:

Ausgangslage:

Derzeit befindet sich das System der Kindertagesbetreuung in einer Krise, welche durch die Corona-Pandemie nur verstärkt, nicht aber ausgelöst wurde. Fehlende Betreuungsplätze und fehlendes Personal wirken stark auf die Kinder- und Jugendhilfe und haben damit auch Einfluss auf die Lebens- und Bildungsbedingungen von Kindern. Die Darlegung des Systems der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Familie, wie sie im vorliegenden Entwurf aufgeführt ist, unterlässt die Darstellung der enormen Unterschiede zwischen Rechtslage und tatsächlicher Situation, obwohl sie die Zielgruppen der EU-Kindergarantie besonders betreffen. Der bestehende Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 2 SGB VIII, der für alle Kinder eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege vorsieht, kann für viele Kinder derzeit nicht erfüllt werden. Die BAGFW begrüßt, dass in diesem Abschnitt des vorliegenden Entwurfs nochmals darauf hingewiesen wird, dass armutsbetroffene Familien und Familien mit Migrationshintergrund von bestehenden frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten nicht erreicht werden. Allerdings ist es der BAGFW wichtig zu betonen, dass insbesondere diese Familien aufgrund fehlender Ressourcen umgekehrt auch die bestehenden Bildungsangebote nicht erreichen. Hauptursächlich hierfür ist das begrenzte Platzangebot der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Dieser Zusammenhang sollte als solcher auch benannt werden.

Eine Fortsetzung des Ausbaus an Plätzen ist demnach auch deshalb notwendig, damit auch die benachteiligten Familien Zugang zu frühkindlichen Bildungsangeboten erhalten. Grundsätzlich wird der enorme Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung im vorliegenden Entwurf verkürzt dargestellt. Genügend und gut qualifiziertes Personal ist eine wesentliche Voraussetzung für qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote. Es ist im Übrigen Aufgabe der Länder und Kommunen, sicherzustellen, dass ein angemessenes Platzangebot vorhanden ist, welches armuts- und inklusions-, aber auch rassismussensible Kriterien berücksichtigt. Niederschwellige Beratungsangebote für die Platzvergabe sind dabei von entscheidender Bedeutung.⁶

Maßnahmen:

Die BAGFW begrüßt die bisherigen gesetzlichen Maßnahmen des Bundes für die qualitative Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung. Die derzeit begrenzte Zusage von Bundesmitteln für die qualitative Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung ist mit dem Qualitätsentwicklungsgesetz ab 2025 dauerhaft sicherzustellen und dynamisch auszugestalten. Erst eine dauerhafte und dynamisch aufwachsende finanzielle Unterstützung des Bundes ermöglicht den Ländern, zusätzliche Maßnahmen zu nachhaltigen und dauerhaften qualitativen Verbesserungen zu ergreifen. Die Verbände weisen jedoch darauf hin, dass die letzten drei Sätze des mittleren Absatzes auf S. 36 des vorgelegten Entwurfs nicht richtig sind: Durch das KiQuTG sind nicht Familien mit kleinem Einkommen entlastet worden, sondern alle. Es gibt keine

⁶ Hier ist beispielsweise das Bundesprogramm “Kita-Einstieg” zu nennen, welches an diesem Punkt angesetzt hat. Das Programm wurde nicht fortgeführt (es wird allerdings in Hamburg aufgrund des Erfolgs in Teilen vom Land weiterfinanziert und kann als positives Beispiel für gelungene und niedrigschwellige Beratungsangebote gewertet werden). https://www.kita-einstieg-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/09/Bericht_Evaluation_Kita-Einstieg_HH_final.pdf.

Verpflichtung zur Staffelung (die entsprechende Änderung von § 90 war Teil des Entwurfs zum Kita-Qualitätsgesetz, wurde im Gesetzgebungsprozesses jedoch gestrichen) und der „wesentliche Beitrag“ lässt sich ohne Fortsetzung-/Entfristung nicht nachweisen. Die BAGFW bittet darum, diese Sätze zu streichen.

Mitzudenken sind auch die Kinder, die in Unterkünften für Geflüchtete untergebracht sind. Um den vielfältigen Bedürfnissen von Kindern gerecht zu werden, ist eine angemessene und teilweise spezifische Betreuung und Begleitung in den Einrichtungen erforderlich. Die BAGFW betont die Notwendigkeit einer angemessenen psychotherapeutischen Betreuung und Begleitung für Flüchtlingskinder, die reguläre Betreuungs- und Bildungseinrichtungen besuchen. Unbehandelte psychische Belastungen können sich negativ auf den Spracherwerb und die Teilhabechancen der Kinder auswirken. Hierbei ist der Aufbau multiprofessioneller Teams unerlässlich.

Des Weiteren ist der BAGFW die strukturelle Weiterentwicklung von Einrichtungen zu Familienzentren bzw. Einrichtungen mit Gemeinwesenansatz ein besonderes Anliegen. Diese bieten eine ganzheitliche Unterstützung für die vielfältigen Bedürfnisse von Familien und ermöglichen einen niederschweligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Durch die Etablierung solcher Einrichtungen kann den Bedürfnissen von Familien besser begegnet werden.

Über die Darstellung in dem vorgelegten Entwurf des NAP hinaus weist die BAGFW darauf hin, dass der Auf- und Ausbau integrierter kommunaler Ansätze der Armutsprävention für Kinder und Jugendliche wie auch der § 16 SGB VIII der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie zwar keinen einklagbaren Rechtsanspruch, gleichwohl aber einen Verpflichtungsgrad enthalten sollte, der bedeutet, dass die Leistungen im Regelfall erbracht werden müssen. Es handelt sich hier um eine Pflichtaufgabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers, eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten.

Darüber hinaus regt die BAGFW einen „Digitalpakt Kita“ an, um die Einrichtungen und Angebote zeitgemäß weiterzuentwickeln.

Wie oben dargestellt, stellt neben dem Platzmangel der Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung die größte Herausforderung für den Zugang zu Angeboten der frühkindlichen Bildung und Betreuung dar. Auch wenn in den letzten Jahren ein enormer Zuwachs an Fachkräften gewonnen und ausgebildet werden konnte, reicht der derzeitige Zuwachs nicht aus, um die künftigen Bedarfe zu decken. Aus Sicht der BAGFW müssen mittels der geplanten Gesamtstrategie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Erziehungsberufen zeitnah Lösungen und vielfältige Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Die Gewinnung bisher in den Erziehungs- und Bildungsberufen unterrepräsentierter Gruppen muss dabei berücksichtigt werden. Hier bestehen zudem Schnittmengen zu den Risikofaktoren für Benachteiligung, sodass durch die Repräsentation von Benachteiligungserfahrungen durch die Fachkräfte die Sensibilität für die Lebenswelten von Kindern aus benachteiligten Familien und somit die Wirksamkeit der (frühkindlichen) Bildung, Betreuung und Erziehung im Sinne der EU-Kindergarantie gesteigert werden könnte. Die Gesamtstrategie ist weiter mit finanziellen Mitteln zu hinterlegen.

Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten:

Ausgangslage:

Die Relevanz von Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten für armutsgefährdete Kinder und Jugendliche ist für die Reduktion von Bildungsungleichheit aufgrund sozialer Herkunftseffekte besonders groß. Die BAGFW pflichtet daher den geschilderten Einschätzungen zur Ausgangslage bei: Kinder und Jugendliche müssen Zugang zu hochwertiger Bildung und schulbezogenen Aktivitäten erhalten und zwar unabhängig von ihrer Herkunft und familiären Situation. Dafür müssen Bildungsinstitutionen inklusiv und teilhabeorientiert ausgestaltet werden. Gleichzeitig kann eine inklusiv und an den individuellen Bedarfen der Kinder und Jugendlichen ausgerichteten Beschulung nur dann gelingen, wenn genügend Lehrkräfte und Fachpersonal zur Verfügung stehen. Die BAGFW erkennt an, dass diese Aufgabe in Verantwortung der Länder liegt, dennoch sollte der auch im schulischen Bereich bestehende Fachkräftemangel in diesem Abschnitt des vorliegenden Entwurfs benannt werden.

Maßnahmen:

Positiv bewertet die BAGFW die Hervorhebung von Ganztagsangeboten von Grundschulkindern als Handlungsfeld. Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen im Ganztag stellt allerdings eine enorme Herausforderung in den kommenden Jahren dar. Vor diesem Hintergrund bleiben die formulierten Vorhaben in Bezug auf die Ganztagsförderung von Grundschulkindern im vorliegenden Entwurf sehr allgemein, konkrete Zusagen fehlen. Dabei muss der Fokus besonders auf qualitativ hochwertigen Angeboten liegen, nur so können positive Effekte für mehr Bildungsgerechtigkeit erzielt werden. Der Verweis darauf, dass Stakeholder entschiedenes politisches Handeln fordern, wird lediglich im vorsichtigen Konjunktiv beantwortet.

Diese Unverbindlichkeit ist nicht nur in Bezug auf den Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Grundschulalter, der stufenweise ab dem Jahr 2026 eingeführt werden wird, unbefriedigend. Mit unzureichend ausgestatteten Ganztagsangeboten können die im Ganztagsförderungsgesetz avisierten Ziele, vor allem die Verbesserung der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, nicht erreicht werden. Die BAGFW fordert daher im Hinblick auf die Qualitätssicherung, dass Bund, Länder und Kommunen unter Einbeziehung der Expertise von Fach-, Wohlfahrts- und Interessensverbänden einen gemeinsamen Qualitätsrahmen für den Ganztag entwickeln und diesen mit verbindlichen Qualitätsstandards absichern. Ein kontinuierlicher Dialog mit der Praxis ist unabdingbar. Dieser muss die Systeme Schule und Kinder- und Jugendhilfe gleichermaßen und kooperierend adressieren sowie Aussagen zum Bildungsverständnis, zu Fachkräften, zum ordnungsrechtlichen Rahmen und zur Ausgestaltung treffen.

Die BAGFW begrüßt, dass der Bund die Länder und Kommunen bei Investitionen in die digitale Infrastruktur unterstützt. Beim weiteren Infrastrukturausbau muss auch die Qualität der digitalen Zugänge bedacht werden. Dazu müssen die Bedarfe der Familien nach einer guten Ausstattung im Hinblick auf das zukünftige Gelingen von digitalem Unterricht noch stärker berücksichtigt werden.

Die BAGFW begrüßt das Anfang 2023 gestartete Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, weist allerdings darauf hin, dass ursprünglich ein Folgepro-

gramm des Corona-Aufholpaketes erfolgen sollte. Während dieses mit einem Finanzvolumen von insgesamt 2 Mrd. Euro ausgestattet war, stehen für das Zukunftspaket lediglich 40 Mio. Euro für 2023 bereit. Die BAGFW regt an, im vorliegenden Entwurf noch einmal zu verdeutlichen, dass es sich beim Zukunftspaket vorrangig nicht um von der Bundesregierung umzusetzende Maßnahmen im Bereich der Bewegung, Kultur und Gesundheit für Kinder und Jugendliche handelt, sondern um Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche sowie ihre Vertretungen selbst generieren und als Förderantrag einreichen können. Dabei soll der Fokus laut vorliegendem Entwurf auf der Erreichung von Kindern und Jugendlichen in Risikolagen liegen. Wie dies tatsächlich umgesetzt wird, sollte vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Nationalen Aktionsplanes dringend in den Entwurf eingepflegt werden.

Des Weiteren fehlen Informationen zu den so genannten Mental Health Coaches. Sie sollen im Rahmen des Zukunftspakets für Bewegung, Kultur und Gesundheit als Modellvorhaben an ca. 100 Schulen ab Sekundarstufe 1 eingesetzt werden. Mental Health Coaches sollen für junge Menschen in Krisensituationen schnelle Ansprechpartner*innen sein, die für die Schülerinnen und Schüler niedrigschwellig erreichbar sind und präventive (Gruppen-)Angebote zum Thema Gesundheit und Mental Health unterbreiten. Dabei sollen Mental Health Coaches an besonders belasteten Schulen zum Einsatz kommen, an denen noch keine Respect Coaches tätig sind oder waren. Zur konkreten Ausgestaltung der Arbeit der Mental Health Coaches sind gegenwärtig noch viele Fragen offen. Diese betreffen u.a. die Abgrenzung zur und die Kooperation mit der Schulsozialarbeit, die Kriterien der Auswahl der Schulen sowie die Aus- und Fortbildung der eingesetzten Mental Health Coaches.

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der individuellen Bildungschancen und der Stärkung der Chancengerechtigkeit soll das geplante Startchancen-Programm leisten. Das Programm wurde im Koalitionsvertrag vereinbart und soll gezielt an Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden. Die BAGFW vermisst auch hier weitergehende Erläuterungen im Hinblick auf Zielsetzung und Zielgruppe. Vor dem Hintergrund der Informationen, die bereits bekannt sind, weist die BAGFW darauf hin, dass eine gelingende und strategisch sinnvolle Verausgabung der bereitgestellten Chancenbudgets nicht nur eines schriftlichen Leitfadens für die Schulleitungen bedarf, sondern auch zusätzlicher personeller Unterstützung. Gerade Schulen in Regionen mit einem hohen Anteil an sozio-ökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern fehlt es an ausreichendem (Fach-)Personal. Dies gilt auch für die anvisierte Unterrichts- und Schulentwicklung. Die Verteilung der finanziellen Mittel über den Königsteiner Schlüssel ist vor dem Hintergrund einer bedarfsgerechten Versorgung der Schulen zu vermeiden. Darüber hinaus regt die BAGFW an, das Expert*innenforum "Startchancen Bildung" der Robert Bosch Stiftung GmbH und des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) - so nicht bereits geschehen - in die konzeptionellen Planungen einzubeziehen.

Grundsätzlich spricht sich die BAGFW dafür aus, die Schulsozialarbeit weiter auszubauen und die Öffnung von Schulen in den Sozialraum weiterzuentwickeln.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung hat die Bundesregierung eine "Ausbildungsgarantie" eingeführt, um möglichst allen Jugendlichen

den Zugang zu einer berufsqualifizierenden Ausbildung zu eröffnen. Die BAGFW bewertet⁷ diese als völlig unzureichend, denn gemessen an der tatsächlichen Ausbildungsstellenlücke, einer Viertelmillion junger Menschen im Übergangssystem und dem Umstand, dass 2,33 Millionen bzw. 15,5 % der 20- bis 34-Jährigen über keinen Berufsabschluss verfügen⁸, sorgt das Vorhaben für nur wenig Abhilfe. Es werden einzelne bekannte Maßnahmen zur Berufsorientierung und Praxiserprobung ausgeweitet und ab dem Jahr 2024 ein zusätzliches Angebot von lediglich 3.000 außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen avisiert. Statt kleinteiliger Maßnahmen wäre die Zeit reif für einen umfassenden Lösungsansatz, mit dem Bund und Länder sich gemeinsam zur Umsetzung einer Ausbildungsgarantie verpflichten und dabei die schulischen Ausbildungen einbeziehen.

Die BAGFW spricht sich zudem dafür aus, die Ausbildungsgarantie inklusiv auszugestalten. Damit würde die notwendige Zielsetzung verbunden, allen jungen Menschen – auch solchen mit Beeinträchtigung und Behinderungen – einen gleichberechtigten Zugang zur regulären Berufsausbildung zu eröffnen und dafür das System der beruflichen Bildung sukzessive weiterzuentwickeln; ganzheitliche Lernkonzepte in der Berufsausbildung und der Ausbau sozialpädagogischer Begleitung und Ausbildungsassistenz wären hierfür hilfreiche Elemente.

Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände fordern zudem, dass die Bundesregierung entsprechend Art. 24 UN-BRK die Voraussetzungen für ein inklusives Bildungssystem in allen Lebensbereichen (vorschulische Bildung, schulische Bildung, Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung, Lebenslanges Lernen) schafft. Neben der Gewährleistung räumlicher und sächlicher Barrierefreiheit muss vor allem die Ausbildung von Erzieher*innen und Lehrer*innen nach den Grundsätzen der Inklusionspädagogik ausgerichtet werden. Basis dafür ist die Überprüfung des bestehenden Bildungssystems in verbindlicher Zusammenarbeit mit den Ländern. Der Blick ist zu legen auf exkludierende Strukturen und Zugangsbarrieren sowie ihre Weiterentwicklung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Alle vom Bund angestrebten bildungspolitischen Initiativen müssen so gestaltet sein, dass Kinder mit und ohne Behinderungen gleichermaßen von ihnen profitieren, unabhängig davon, ob sie eine Regel- oder Förderschule besuchen. Für alle Menschen mit Behinderungen ist ein Rechtsanspruch auf einen uneingeschränkten Zugang zum Bildungssystem (auch in der Erwachsenenbildung) vorzusehen.

Gesundheitsversorgung:

Ausgangslage:

Der vorliegende Entwurf weist zurecht daraufhin, dass Kinder und Jugendliche in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über die beitragsfreie Mitversicherung Anspruch auf umfassende Leistungen zur Prävention und Vorsorge, zur Gesundheitsversorgung und Rehabilitation haben. Ebenso stehen aber auch Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zur Gesundheitssicherung und zur Vermeidung von Teilhabebeeinträchtigungen zur Verfügung. Die BAGFW regt an, dass der

⁷ siehe Stellungnahme der BAGFW zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung und Einführung einer Bildungszeit vom 13.01.2023. <https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen/detail/stellungnahme-der-bagfw-zum-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-der-aus-und-weiterbildungsfoerderung-und-einfuehrung-einer-bildungszeit>

⁸ siehe Bundesministerium für Bildung und Forschung (2022): Berufsbildungsbericht 2022. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/berufsbildungsbericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Nationale Aktionsplan auch auf diese wichtigen Leistungen der Vorsorge und Rehabilitation zur Teilhabeförderung eingeht.

Maßnahmen:

Da gesundheitliche Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen gerade in prekären Lebenslagen der Familien potenziert sind, sollten Zugänge in die soeben genannten Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen weiter erleichtert werden, indem Bürokratiehürden bei den zur Verfügung stehenden Leistungen weiter minimiert werden; dies gilt insbesondere für Kinder bzw. Familien mit Einwanderungsgeschichte.

Darüber hinaus setzt sich die BAGFW für die Stärkung der fachpädiatrischen Versorgungsstrukturen ein, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Dies betrifft neben der vertragsärztlichen Versorgung gerade auch den akutklinischen Bereich, der in den vergangenen Jahren mit erheblichen Versorgungsengpässen zu kämpfen hatte, mit teilweise gravierenden Folgen für Kinder und ihre Eltern, die lange Fahrt- und/oder Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Diese Situation ist gerade in pädiatrischen Notfällen, die eine schnelle fachmedizinische Behandlung benötigen, untragbar. Der Ausbau der pädiatrischen Kapazitäten im akutklinischen Setting sollte im vorliegenden Entwurf als eine weitere Maßnahme benannt werden. Er würde zugleich ein Nadelöhr bei der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung (mit einem Pflichteinsatz in der Pädiatrie) beheben.

Darüber hinaus regt die BAGFW an, den Ansatz der “school health nurses”, wie er im anglo-amerikanischen Raum, aber auch im Rahmen von seit 2009 erprobten Schulgesundheitsfachkräften in Brandenburg und Bremen bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt wird⁹, bundesweit für das Setting Schule in Betracht zu ziehen.¹⁰

Die BAGFW begrüßt, dass der vorliegende Entwurf auf den 2019 veröffentlichten Bericht der Arbeitsgruppe “Kinder psychisch kranker Eltern” eingeht, vermisst jedoch eine Aussage darüber, welche in dem Bericht identifizierten Handlungsbedarfe bereits umgesetzt wurden und welche weiteren Maßnahmen in welchem Zeitrahmen folgen sollen. Insbesondere die im vorliegenden Entwurf genannte Empfehlung 18 des Berichtes ist – neben anderen Empfehlungen – bisher nicht umgesetzt worden.¹¹

Um gesundheitliche Ungleichheiten von Kindern zu reduzieren, sind nach Auffassung der BAGFW Gesundheitsförderung und Prävention sozialräumlich auszurichten. Die gesundheitsfördernde Gestaltung eines Quartiers oder der Kommune hat großen Einfluss auf die Gesundheit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Integrierte kommunale Strategien können hier einen Beitrag leisten. Über Präventionsketten sollte ein gesamtstrategisches Vorgehen zu einer systematischen, ressort- und arbeitsfeldübergreifenden Vernetzung von Gremien, freien Trägern, öffentlichen Institutionen und Zivilgesellschaft durch wirkungsvolle Verbindung und Abstimmung führen. Alle Akteure in den Ländern und Kommunen könnten so ein gemeinsames Verständnis der präventiven Aufgaben entwickeln und sich auf gemeinsame Programme zur

⁹ siehe online-Informationen zum Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte, <https://schulgesundheitsfachkraft.de/de/>

¹⁰ siehe Schmitt S, Görres S. Schulgesundheitspflege in Deutschland? - Eine Übersichtsarbeit zu Aufgaben und Rollen von School Nurses [School nursing in Germany? - A review about tasks and roles of School Nurses]. Pflege. 2012 Apr;25(2):107-17. German. doi: 10.1024/1012-5302/a000186. PMID: 22473734.

¹¹ Siehe Sachverständigenanhörung der Kinderkommission im Deutschen Bundestag vom 26. April 2023. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw17-pa-kiko-kinder-suchtkranker-eltern-941806>.

Gestaltung regionaler Präventionsketten im Rahmen der Bundesrahmenempfehlungen und der Landesrahmenvereinbarungen verständigen.

Gesunde Ernährung und eine gesunde Mahlzeit pro Schultag:

Ausgangslage:

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist nachweislich teurer als der tägliche Konsum von Fertigprodukten sowie Produkten mit hohem Zucker- und Fettgehalt. Dennoch muss diese für alle Kinder und ihre Familien ermöglicht werden. Durch die teilweise enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln sind in den letzten Monaten auch Effekte in den Einrichtungen zu beobachten gewesen. Um die Kosten für Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen zu sparen, wurden die Betreuungszeiten einiger Kinder gekürzt. Solche Entscheidungen können im Sinne der Teilhabe an Bildungseinrichtungen nicht hingenommen werden. Die BAGFW regt an, in diesem Abschnitt des Entwurfes auch die Regelsätze im Rahmen des Bürgergeldes als nicht ausreichend für eine auskömmliche Versorgung einkommensarmer Familien mit gesunden Lebensmitteln zu benennen.

Maßnahmen:

Die BAGFW setzt sich daher für ein beitragsfreies Mittagessen für alle Kinder in Schule und Kindertagesbetreuung ein und regt an, diese Maßnahme in den vorliegenden Entwurf aufzunehmen. Gesunde Ernährung muss jedoch refinanziert sein. Häufig stellen die Kosten für qualitativ hochwertige Lebensmittel die Träger von Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung vor große finanzielle Herausforderungen. Die Verbände der BAGFW würden daher eine Aussage darüber begrüßen (S. 50), dass die Verpflichtung auf die DGE-Standards mit einer auskömmlichen Finanzierung einhergeht. Darüber hinaus reicht es nach Ansicht der BAGFW – wie oben angedeutet – nicht aus, gesunde Ernährung allein im Bildungssystem möglich machen zu wollen. Sie fordert daher, den Anteil, der im Regelsatz für Ernährung vorgesehen ist, zu erhöhen.

Angemessener Wohnraum:

Ausgangslage:

Der zunehmende Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft in besonderer Weise Menschen im Leistungsbezug des SGB II und XII. Aus der Praxis der Beratungsstellen der in der BAGFW zusammengeschlossenen Verbände sind die Probleme bekannt: Leistungsbezieher*innen haben enorme Probleme, auf angespannten Wohnungsmärkten geeigneten Wohnraum mit der erforderlichen Notwendigkeitsbescheinigung der Jobcenter anzumieten. Die tatsächlichen Mietkosten werden nicht immer in voller Höhe übernommen, selbst dann nicht, wenn alternativer Wohnraum nicht zur Verfügung steht.

Ein Forschungsbericht des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) vom Januar 2017 zeigt, dass eine nicht unerhebliche Anzahl an Personen, die Leistungen nach dem SGB II/SGB XII beziehen, in deutlichem Umfang Aufwendungen für die Unterkunft aus dem Regelbedarf aufbringen müssen.¹² Das schmälert das Haushaltseinkommen, das eigentlich für den laufenden Lebensunterhalt gedacht ist. So entsteht eine

¹² siehe IWU, v. Malottki u.a., Forschungsbericht 478, S. 64.

Situation, in der das Recht auf Existenzsicherung der Leistungsbezieher*innen nicht immer gewährleistet ist.

Maßnahmen:

Die Verbände der BAGFW sprechen sich für eine Reform der Ermittlung angemessener Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung aus. Die Angemessenheitsgrenze muss so ermittelt werden, dass die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung gedeckt werden. Dabei sind die Gegebenheiten des örtlichen Wohnungsmarktes zu berücksichtigen. Die angemessene Wohnung muss tatsächlich verfügbar sein. Menschen dürfen nicht in die Situation kommen, Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung teilweise aus dem Regelbedarf begleichen zu müssen (Gesichtspunkt der tatsächlichen Verfügbarkeit von Wohnraum). Zum anderen bedarf es einer praktikablen Regelung im SGB II, die Rechtssicherheit für Leistungsbezieher*innen und Leistungsträger schafft (Gesichtspunkt der Verfahrenssicherheit).¹³

Der mehrfache Hinweis in dem vorgelegten Entwurf auf Housing First ignoriert zudem, dass vielfach keine Wohnungen vorhanden sind. Vielmehr würde es ausreichen, wenn die schnellstmögliche Vermittlung in eigenen Wohnraum den Leistungsträgern verordnet würde. Bis diese Wohnungen dann gefunden sind, sollten die Familien angemessen untergebracht werden.

IV. zu 5. “Monitoring und Evaluation”

Die BAGFW unterstreicht die in dem vorgelegten Entwurf getroffene Einschätzung, dass die Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung von Benachteiligungen im Kindes- und Jugendalter längerfristige Prozesse sind. Daher begrüßen es die Verbände, dass über den gesamten Zeitraum hinweg, bis 2030, ein kontinuierliches Monitoring der Fortschritte geplant ist.

Damit der NAP für alle Ressorts und Bereiche als Arbeitsgrundlage dienen kann, sind konkrete Indikatoren nötig, anhand derer Zwischenschritte und Erfolge in der Umsetzung gemessen werden können. Dazu zählt auch eine Konkretisierung der Maßnahmen, zu denen insbesondere die Klärung der Zuständigkeiten, Ressourcen, Laufzeiten einschließlich der Anschlussfähigkeit bzw. Nachhaltigkeit gehören. Die BAGFW regt an, Indikatoren für die Überprüfung der Maßnahmen, eine verbindliche Struktur sowie eine systematische Evaluation der Maßnahmen im NAP zu verankern.

¹³ siehe Position der BAGFW zur Ermittlung angemessener Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II und XII und weitere Vorschläge vom 31.05.2018. <https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen/detail/position-der-bagfw-zur-ermittlung-angemessener-kosten-der-unterkunft-und-heizung-im-sgb-ii-und-xii-und-weitere-vorschlaege>

V. zu 6. “Umsetzung und Fortschreibung des NAP”

Die BAGFW begrüßt die Beteiligung aller relevanten Akteure im Rahmen des Weiterentwicklungs- und Fortschreibungsprozesses und wird diesen gerne auch weiterhin aktiv begleiten.

Berlin, 30.05.2023

Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Dr. Gerhard Timm
Geschäftsführer

Kontakt:
Alexander Nöhring (alexander.noehring@awo.org)



Ausschussdrucksache 21(13)8b
vom 5. September 2025

Hintergrundinformationen

zum Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am Mittwoch, den 10. September 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)

Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum Entwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG)

A. Einleitung

Die BAGFW dankt für die Möglichkeit, zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG) Stellung zu nehmen. Die BAGFW erkennt das Vorgehen des BMFSFJ an, die Einschätzungen aus dem Beteiligungsprozess „Gemeinsam zum Ziel“ und aus den vorausgegangenen jahrelangen Fachdiskussionen zu berücksichtigen und in den Entwurf zu integrieren. Bereits seit vielen Jahren unterstützt und begleitet die BAGFW die inklusive Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe.

Aus unserer Sicht stellt dieser Gesetzesentwurf zur Zusammenführung/Gesamtzuständigkeit den derzeit möglichen Kompromiss dar, um den notwendigen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich zu regeln. Die BAGFW begrüßt, dass die Bundesregierung somit ihr Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen will. Die grundlegenden Weichenstellungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes von 2021 hin zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe werden befolgt.

Politischer Konsens ist, dass es im Rahmen dieser Reform nicht zu Verschlechterungen für Kinder mit Behinderungen und ihren Eltern bzw. Sorgeberechtigten kommen darf. Die BAGFW stellt jedoch fest, dass der vorliegende Referentenentwurf einzelne Regelungen enthält, die Verschlechterungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und deren Personensorgeberechtigten nach sich ziehen. Deswegen fordert die BAGFW nachdrücklich, dass es hier zu Nachbesserungen kommt.

Zugleich unterstreicht die BAGFW, dass weitere – auch gesetzgeberische – Anstrengungen notwendig sind, um eine zukunftsfähige inklusive Kinder- und Jugendhilfe wirkungsvoll zu gestalten (z.B. Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienbildung) und um die zentralen Schnittstellen zu anderen Systemen (z.B. Pflege) zu bearbeiten.

Der durch das KJSG angestoßene Prozess ist längst noch nicht abgeschlossen. Die BAGFW weist eindringlich darauf hin, dass das Gelingen einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe von der Auflösung des aus ihrer Sicht zentralen Zielkonflikts abhängt. Der Paradigmenwechsel zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe ist unter

den Vorzeichen des in § 108 SGB VIII gesetzten Vorbehaltes der Beibehaltung des Status Quo nicht realisierbar: Einerseits soll die inklusive Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickelt werden und zugleich am gegenwärtigen Zustand, insbesondere an der Nichtausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten und der Ausgestaltung der Leistungen, festgehalten werden.

Aus Sicht der BAGFW bedarf es Nachbesserungen zu folgenden Punkten:

- Regelungen, die zur Leistungsbeschränkung führen können, sind zu streichen.
- Auf den Bezug auf das Wesentlichkeitskriterium im Kontext der Eingliederungshilfeleistung ist zu verzichten.
- Regelungen, die eine Schlechterstellung der Leistungserbringer der Eingliederungshilfe mit sich bringen, sind zu korrigieren.
- Die Schiedsstellenfähigkeit ist für ambulante Hilfen/Leistungen zu ermöglichen.
- Die Fristenregelung zur Überprüfung des Hilfe- und Leistungsplans und Regelungen zur schriftlichen Ermittlung des Sachverhalts im Rahmen der Hilfe- und Leistungsplankonferenz sind nachzubessern.
- Die Neuregelung der Kostenheranziehung ist zu überarbeiten.

B. Im Einzelnen

Die folgenden Bewertungen begründen unsere Einschätzungen im Detail und geben darüber hinaus weitere Anregungen zur Qualifizierung des Gesetzesentwurfs aus Sicht der BAGFW:

Artikel 1 Änderung des SGB VIII

zu 3.: § 5 Abs. 3

In Anlehnung an § 104 Abs. 3 SGB IX wird in § 5 Abs. 3 SGB VIII-E das Kriterium der Zumutbarkeit eingeführt. Die BAGFW begrüßt, dass die Berücksichtigung der Wünsche der Leistungsberechtigten bei der Leistungsgestaltung damit gestärkt werden, insbesondere die Berücksichtigung der gewünschten Wohnform. Bei Unzumutbarkeit möglicher anderer Leistungsgestaltungen findet kein Kostenvergleich mehr statt. Insgesamt wird somit das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten gestärkt. Durch die Ergänzung in § 5 Abs. 3 SGB VIII-E wird sichergestellt, dass die individuell bedarfsgerechte Leistungsgewährung im Vordergrund steht.

zu 5.: § 10b

Die im Koalitionsvertrag angekündigte Verstetigung der Verfahrenslots:innen wird von der BAGFW begrüßt. Durch die Beratungs- und Vermittlungsfunktion wird die Zugangsmöglichkeit der Leistungsberechtigten gestärkt. Da davon auszugehen ist, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre Familien auch nach dem Übergang der vorrangigen Zuständigkeit auf den öffentlichen Jugendhilfeträger mit komplexen Schnittstellen zu anderen Leistungs- (SGB V, SGB XI) und Beratungssystemen (insbesondere Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung - EuTB) sowie Schule und Kita konfrontiert sein werden, wird die Funktion auch nach erfolgreicher Übergangsphase nicht obsolet. Die geplante Mitwirkung der Verfahrenslots:innen bei der Jugendhilfeplanung wird ausdrücklich begrüßt. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Institut der Verfahrenslots:innen zeigen, dass die Aufgabe unterschiedlich interpretiert wird und eine unterschiedliche tarifliche Eingruppierung der Tätigkeit erfolgt. Damit die Verfahrenslots:innen ihren gesetzlichen Auftrag bundesweit vergleichbar wahrnehmen können, ist die Schärfung des Aufgabenprofils erforderlich. Dies würde auch zur transparenteren Möglichkeit der Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte beitragen.

zu 8.: § 27

Die BAGFW erkennt nachdrücklich die Intention an, bedarfsgerechte Hilfen und Leistungen für junge Menschen mit und ohne Behinderung im SGB VIII zu gewährleisten.

zu § 27 Abs. 1

Durch die Regelung von Leistungen zur Entwicklung, zur Erziehung und zur Teilhabe in § 27 Abs. 1 SGB VIII-E wird erstmals ein gemeinsames „Dach“ für die Hilfen zur Erziehung und die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche geschaffen. Fraglich ist dabei mitunter, wie der neu eingeführte Begriff der „Leistungen zur Entwicklung“ zu verstehen ist. Der Begriff ist mit Blick auf die daraus

folgenden Regelungen nicht definiert und konkretisiert. Die BAGFW macht darauf aufmerksam, dass dadurch Schwierigkeiten in der Auslegung, mithin bezogen auf die praktische Umsetzung, entstehen könnten und die Konkretisierung der Begrifflichkeit für die zukünftige Weiterentwicklung an dieser Stelle bedeutsam ist.

Die in § 27 Abs. 1 SGB VIII-E formulierte Zielbestimmung soll vor die Klammer gezogen verdeutlichen, dass Hilfen zur Erziehung sowie auch die Eingliederungshilfe der übergeordneten Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dienen. Die BAGFW gibt hier zu bedenken, dass die formulierte Intention eine Wiederholung der Programmatik darstellt, die sich bereits in § 1 SGB VIII wiederfindet. Dabei besteht kein Spezifikum bezogen auf das Leistungsrecht. Vielmehr gilt die in § 1 SGB VIII benannte Programmatik für das gesamte SGB VIII und nicht nur oder vornehmlich für das Leistungsrecht.

Die BAGFW weist darauf hin, dass mit Blick auf die Umsetzung in der Praxis die mögliche Wertung zu vermeiden ist, dass Personensorgeberechtigte bzw. Eltern von Kindern mit Behinderungen regelhaft einen Bedarf an Unterstützung im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben. Die BAGFW macht an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass nach den Leitprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe stets die Beurteilung des Einzelfalls entscheidend ist.

zu § 27 Abs. 2

Die BAGFW erkennt die Zielrichtung der Stärkung der Rechtsposition Jugendlicher an, die mit der veränderten Regelung in § 27 Abs. 2 SGB VIII-E einen eigenen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung erhalten, wenn diese außerhalb des Elternhauses erbracht wird. Jugendlich im Sinne des SGB VIII ist, wer 14 Jahre aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). Problematisch ist, dass Handlungsfähigkeit gemäß § 36 Abs. 1 SGB I erst besteht, wenn das 15. Lebensjahr vollendet ist. Damit stimmt die Anspruchsberechtigung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII-E nicht mit der Handlungsfähigkeit nach § 36 Abs. 1 SGB I überein. Hier besteht ggf. Anpassungsbedarf. Die BAGFW macht darauf aufmerksam, dass die Anspruchsberechtigung Jugendlicher im Streitfall mit dem elterlichen Sorgerecht kollidiert (vgl. den Rechtsgedanken aus § 36 Abs. 2 SGB I) und hinsichtlich der Ausübung der elterlichen Sorge gegen deren Willen schwer durchsetzbar ist. Etwaige Konflikte im Beziehungsverhältnis von Kindern und ihren Eltern können kaum auf der Ebene der Anspruchsberechtigung behandelt werden können. Die BAGFW bittet um Klärung, ob mit der Formulierung „außerhalb des Elternhauses“ ausschließlich stationäre Hilfen zur Erziehung gemeint sind oder ob es sich auch um teilstationäre oder sogar ambulante Hilfen handelt.

zu § 27 Abs. 3

Die BAGFW erkennt bei § 27 Abs.3 SGB VIII-E und dessen Gesetzesbegründung Überarbeitungsbedarf.

Das aus der Kinder- und Jugendhilfe bekannte Kriterium der Geeignetheit und Notwendigkeit wird in § 27 Abs. 3 SGB VIII-E auf Leistungen der Eingliederungshilfe übertragen.

Die BAGFW befürchtet, dass diese Formulierung den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe im Vergleich zum § 99 SGB IX einschränkt. Die BAGFW schlägt daher vor, die Formulierung aus § 99 Abs.1 SGB IX beizubehalten und in den § 27 Abs. 3 SGB VIII-E zu überführen. Die Leistungsgewährung erfolgt demnach, „wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht“, den jungen Menschen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert (§ 99 Abs.1 i.V.m. § 90 SGB IX).

Zum Antragserfordernis (§ 27 Abs. 3 bis 3b SGB VIII-E): Die BAGFW begrüßt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche ohne förmliches Antragsverfahren in Anspruch genommen werden können. Eine bloße Willensbekundung wird dann wie bei den Hilfen zur Erziehung ausreichend sein, um ein Verfahren der Leistungsgewährung auszulösen. Dies erleichtert den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe deutlich, fördert die Inanspruchnahme und stellt eine Entlastung der Leistungsberechtigten dar.

Im § 27 Abs. 3a SGB VIII-E ist als anspruchsauslösendes Kriterium formuliert, dass die „Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt“ sein muss. Zwar ist aus dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmen, dass die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft wesentlich eingeschränkt sein muss, zugleich wird jedoch im Rahmen der Begründung zu § 27 Abs. 3, 3a, 3b SGB VIII-E ausgeführt, dass das Wesentlichkeitskriterium des § 99 Abs. 1 Teil 2 SGB IX als Zugangskriterium gelten soll (S. 52, 53). Die Diskrepanz zwischen dem Referentenentwurf und der Begründung ist nicht vertretbar. Die BAGFW gibt zu bedenken, dass das Kriterium der Wesentlichkeit als Steuerungsinstrument, entgegen § 108 Abs. 2 SGB VIII, zu einer Einschränkung des leistungsberechtigten Personenkreises führt.

Kinder mit Behinderungen in der Altersspanne von null bis sechs Jahren erhalten nach geltender Rechtslage uneingeschränkt, d.h. ohne Geltung des Wesentlichkeitsprinzips, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (vgl. § 46 SGB IX – Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Komplexleistung Früherkennung und Frühförderung). Weiter gilt das Kriterium der Wesentlichkeit bislang nicht im Bereich des § 35a SGB VIII hinsichtlich junger Menschen mit seelischer Behinderung. Maßgeblich ist hier jeweils die Berücksichtigung der besonderen Situation im Kindes- und Jugendalter und speziell der präventiven Ausrichtung von Hilfen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. Die Übernahme des Kriteriums der Wesentlichkeit führt somit zu einer Verschlechterung der Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung. Ebenso verschlechtert dies die Rechtsposition von Kindern mit Behinderung im Alter von null bis sechs Jahren. Fachlich geboten ist jedoch die frühestmögliche Intervention bei jungen Menschen vor Erreichen einer Wesentlichkeitsschwelle.

Hinsichtlich der in § 27 Abs. 3b SGB VIII-E geregelten drohenden Behinderung enthält die Begründung ebenfalls eine Bezugnahme auf das vorgenannte Prinzip der Wesentlichkeit.

Die BAGFW lehnt die Übernahme des Kriteriums der Wesentlichkeit bei den Leistungsvoraussetzungen für die Eingliederungshilfe ab und fordert die klarstellende Überarbeitung der Begründung zu § 27 Abs. 3 SGB VIII-E unter ausdrücklichem Verzicht auf das Tatbestandsmerkmal der Wesentlichkeit.

zu § 27 Abs. 4

Gemäß § 27 Abs. 4 SGB VIII-E wird der Bundesregierung in Abstimmung mit dem Bundesrat die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung übertragen, durch welche die Regelungen zur Leistungsberechtigung in den Absätzen 2, 3, 3a und 3b konkretisiert werden können. Eine solche Ermächtigung entspricht laut Gesetzesbegründung (S. 52, zu Absatz 4) dem § 99 Abs. 4 SGB IX.

Die BAGFW weist darauf hin, dass sich § 99 Abs. 4 SGB IX als Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung ausschließlich auf die Eingliederungshilfe beziehen kann. Die nun vorgeschlagene Regelung in § 27 Abs. 4 SGB VIII-E würde jedoch auch hinsichtlich der Hilfen zur Erziehung gelten.

Die Leistungsberechtigungen bundeseinheitlich zu konkretisieren, kann nach Auffassung der BAGFW dazu führen, dass es zu Leistungsverengungen kommt, indem die Umsetzung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zeitlich und inhaltlich auf eine Rechtsverordnung verschoben wird. Aus den vorgenannten Gründen lehnt die BAGFW die Schaffung einer Rechtsverordnungsermächtigung hinsichtlich der Leistungsberechtigungen in Absatz 2, 3, 3a und 3b ab.

Die BAGFW fordert daher, auf die in Absatz 4 des Entwurfs formulierte Ermächtigung zu verzichten.

zu 9.: § 27a Abs. 4

Minderjährige Väter sollten ebenso wie minderjährige Mütter im Kontext der Hilfen zur Erziehung berücksichtigt werden. Die BAGFW weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Assistenzleistungen bei betreuten Wohnformen notwendig werden können, d.h. Leistungen über die Erziehungshilfe hinaus. Die BAGFW macht darauf, aufmerksam, dass die Problematik der Unterstützung/Begleitung von Eltern(-teilen) mit Behinderung und Erziehungshilfebedarf mit Blick auf § 27a Abs. 4 SGB VIII-E Berücksichtigung finden sollte.

zu 10.: § 34

Die BAGFW begrüßt die geplante Streichung des Begriffes Heimerziehung im SGB VIII-E ausdrücklich, da dies zur Entstigmatisierung junger Menschen in stationären Einrichtungen beitragen kann.

zu 12. und 13.:

zu § 35a

Die Erweiterung des Behinderungsbegriffs wird begrüßt. Es fehlen aus Sicht der BAGFW jedoch gesonderte Regelungen an wichtigen Schnittstellen, z.B. zur Pflegeversicherung und zur Heilmittelerbringung. Pflegebedürftige Kinder mit Behinderungen könnten aufgrund des Vorrangs der Pflege keinen Zugang zu

Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, da die Regelung des § 103 SGB IX im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht übernommen wurde.

Des Weiteren weist die BAGFW erneut darauf hin, dass es weitere Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen geben wird, deren Zusammenspiel geklärt werden muss, um Probleme in der bedarfsgerechten Leistungsgewährung sowie eine Verschlechterung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu vermeiden. Aus Sicht der BAGFW gilt es, die Schnittstellen zur Kita, zur Teilhabe an Bildung, zur Hilfsmittelgewährung und zur Pflege genauer zu definieren.

zu § 35a Abs. 6

§ 35a Abs. 6 SGB VIII-E bedeutet eine Engführung der bisherigen Regelung, wenn die Leistungen der Eingliederungshilfe auch als „Teil eines Persönlichen Budgets“ ausgeführt werden können. Demnach wäre ein persönliches Budget nur im Rahmen von trägerübergreifenden Budgets möglich. Unter Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts kann es geboten sein, nur die Eingliederungshilfeleistungen zu budgetieren. Es wird vorgeschlagen, Absatz 6 wie folgt zu fassen:

„(6) Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden auf Antrag auch als Persönliches Budgets ausgeführt. Die Betroffenen sind entsprechend zu beraten. § 29 des Neunten Buches ist anzuwenden.“

zu § 35b

Nach § 40 Abs. 3 Satz 1 SGB V bestimmt die Krankenkasse Art, Umfang und Dauer der Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Danach besteht bezogen auf diese Leistungen keine „freie Wahl“. Daher ist § 35b Abs. 3 SGB VIII-E zu korrigieren und könnte etwa wie folgt gefasst werden:

„Leistungsberechtigte haben entsprechend den Bestimmungen der gesetzlichen Krankenversicherung die freie Wahl unter den Ärztinnen oder Ärzten und Zahnärztinnen oder Zahnärzten sowie unter den Krankenhäusern. Für Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen findet das Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 des neunten Buches i. V. m. § 40 Abs. 3 Satz 1 des fünften Buches Anwendung.“

zu § 35c

Zur Klarstellung wird vorgeschlagen, den Satz aus der Gesetzesbegründung „An die Stelle der Hilfe- und Leistungsplanung und des Hilfe- und Leistungsplans nach den §§ 36 bis 38d tritt der Förder- und Behandlungsplan nach § 7 der Frühverordnung“ (S. 55/56) in den Gesetzestext § 35c Abs. 3 SGBV III-E aufzunehmen.

zu § 35d

Es ist nicht verständlich, weshalb in Absatz 1 Satz 2 weiterhin eine Einschränkung in Bezug auf bestimmte Ganztagsangebote erfolgt. Es wäre sinnvoll und notwendig, jede Form der schulischen Ganztagsbetreuung den Leistungen zur Teilhabe an Bildung zuzuordnen, da Leistungsangebote, wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, auch im Rahmen der Ganztagsbetreuung stattfinden. Die BAGFW spricht sich dafür aus, die außerschulischen Bildungsangebote im Geltungsbereich der Leistungen zur Teilhabe an Bildung in § 35d SGB VIII-E zu erfassen.

Die BAGFW merkt an, dass es nicht sinnvoll ist, in jedem Fall die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 durch die Jugendämter zu erbringen. Wird ein Studium z. B. kurz vor dem Erreichen der Volljährigkeit aufgenommen (schon 17-Jährige können das Abitur ablegen) und ist die jugendliche leistungsberechtigte Person bereits so selbstständig, dass sie allein in einem Studierendenwohnheim lebt, wäre es unzumutbar, Studienassistenz aufgrund von Behinderung noch durch das Jugendamt zu erbringen und zwei Monate später schon den Leistungserbringer hin zum Träger der Eingliederungshilfe wechseln zu müssen. Gerade zu Beginn des Studiums müssen notwendige Assistenzleistungen schnell zur Verfügung stehen, um den Studienerfolg nicht zu gefährden. Das zeigen die Erfahrungen aus der Praxis. Ein Zuständigkeitswechsel innerhalb kurzer Zeit wäre für den Menschen mit Behinderung mit großen Belastungen verbunden. In diesen Fällen sollte es unbedingt die Möglichkeit geben, den Zuständigkeitswechsel ins SGB IX schon vor dem Erreichen des 18. Lebensjahres zu organisieren.

zu § 35e

Kinder und Jugendliche mit Behinderung können entwicklungs- und/oder behinderungsbedingt nicht in der Lage sein, notwendige Hilfsmittel ohne Assistenz zu bedienen. Daher ist § 35e Abs. 2 SGB VIII-E wie folgt zu ergänzen: „Voraussetzung ist, dass der Leistungsberechtigte **oder seine Assistenzperson** das Hilfsmittel bedienen kann.“

zu § 35f

In § 35 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-E werden explizit Leistungen für Wohnraum als Regelbeispiel von Leistungen zur Sozialen Teilhabe genannt. Eine Trennung der Existenz-, Teilhabe- und Betreuungsleistungen lehnt die BAGFW ausdrücklich ab.

zu 15.: § 36

Eine Vereinheitlichung der Hilfe- und Leistungsplanung im Kontext der Zielstellung einer inklusiven Ausrichtung der Kinder- Jugendhilfe ist aus Sicht der BAGFW grundsätzlich zu begrüßen.

Die Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen und der Personensorgeberechtigten in allen Verfahrensschritten wird positiv bewertet. Insbesondere Partizipation, Transparenz und trägerübergreifende Kooperation sowie die Dokumentation der Wünsche der Leistungsberechtigten sind Verbesserungen im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten und können Schnittstellenprobleme verringern. Die Qualifikation der Fachkräfte des Jugendamtes ist dementsprechend anzupassen, so dass auf erziehungshilfespezifische und/oder teilhabespezifische Bedarfe eingegangen werden kann.

zu 16.: § 36a und § 36b

Der Referentenentwurf sieht vor, dass gemäß § 36a Abs. 2 S. 2 SGB VIII-E der Hilfe- und Leistungsplan regelmäßig, spätestens aber nach zwei Jahren überprüft und fortgeschrieben werden soll.

Grundsätzlich sind die Abstände zur Überprüfung der Hilfe und Leistung Teil der Steuerungsverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers und damit abhängig von einer sozialpädagogischen Einschätzung des individuellen Bedarfs, der nicht detailliert normierbar ist. Mit dem Wortlaut „spätestens aber nach zwei Jahren“ wird die Regelung aus dem SGB IX übernommen und auf die Hilfeplanung für Hilfen zur Erziehung und hilfeplananaloge Leistungen ausgeweitet. Es besteht Sorge, dass die Fristenregelung dazu führen könnte, dass die 2-Jahres-Frist regelhaft – entgegen den derzeit gültigen Fachstandards in der Kinder- und Jugendhilfe – von den zuständigen Jugendämtern ausgereizt wird und damit die individuell bedarfsgerechte Hilfeplanung unterläuft. Vor diesem Hintergrund spricht sich die BAGFW dafür aus, die Formulierung „spätestens aber nach zwei Jahren“ zu entfernen.

Zudem wird die Bestimmung des Hilfe- und Leistungsplans als Instrument der Steuerung und Wirkungskontrolle (§ 36a Abs. 2 SGB VIII-E) kritisch gesehen, da die Wirkungen von Hilfen und Leistungen im Kontext der Entwicklung eines jungen Menschen nicht objektivierbar und damit messbar sind und somit in diesem Sinne auch nicht kontrolliert werden können. Nichtsdestotrotz ist die Überprüfung mit Blick auf die festgelegten Ziele notwendig.

Im Referentenentwurf wird in § 36b Abs. 1 S. 3 SGB VIII-E vorgeschlagen, dass der öffentliche Jugendhilfeträger die Durchführung einer Hilfe- und Leistungsplan-Konferenz ablehnen kann, wenn der maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden kann.

Um dem partizipativen Charakter der Hilfe- und Leistungsplanung gerecht zu werden, sollte die Hilfe- und Leistungsplanung grundsätzlich in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Die BAGFW fordert daher, die Sätze § 36b Abs. 1 S.2 und 3 SGB VIII-E zu streichen. Die BAGFW befürchtet, dass es mit der Übernahme des Vorrangs eines rein schriftlichen Verfahrens und der intendierten Verwaltungsentlastung zu einer Verschlechterung der Partizipationsmöglichkeiten insbesondere für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern kommt.

zu 23.: §§ 38 bis 38d

zu § 38a

Die erleichterten Zugangsvoraussetzungen und erweiterten Ermessensspielräume der Leistungsträger in Bezug auf die Erforderlichkeit der Erstellung eines Gutachtens werden begrüßt. Die BAGFW verspricht sich von dieser Flexibilisierung eine Entlastung der Leistungsberechtigten. Mehrfachuntersuchungen und -begutachtungen wird damit entgegengewirkt. Auch zyklisch wiederkehrende Begutachtungen in unstrittigen Fällen – die von den Leistungsberechtigten teilweise als entwürdigend empfunden werden, weil der Unterstützungsbedarf offenkundig (weiterhin) besteht – können dadurch vermieden werden.

zu § 38b

Die Übernahme der ICF-CY (International Classification of Functioning – Children and Youth) als Instrument zur Bedarfsermittlung wird unterstützt. Allerdings fehlt es

im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe an Praxiserfahrung, und es besteht ein erheblicher Schulungsbedarf, um eine flächendeckende Anwendung sicherzustellen.

zu 39.: § 85

Die in § 85 Abs. 5 SGB VIII-E formulierte Länderöffnungsklausel wurde für diejenigen Bundesländer aufgenommen, bei denen eine aufwendigere Umstellung der etablierten Verwaltungsstrukturen zu erwarten ist. Die BAGFW erkennt besondere Herausforderungen bei der Anpassung der Behördenstruktur in den davon betroffenen Bundesländern an. Im Abschlussbericht zum Beteiligungsprozess „Gemeinsam zum Ziel“ werden im zweiten Teil zu § 108 SGB VIII die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen explizit benannt,¹ die auch im Beteiligungsprozess auf eine Ausnahmeregelung über den 01.01.2028 hinaus hingewirkt haben. Allerdings umfasst aus Sicht der BAGFW die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen auch die für junge Menschen vorgehaltenen Strukturen. Deshalb wird die Zielsetzung der Schaffung bundesweit einheitlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe von der BAGFW grundsätzlich befürwortet und damit einhergehend die zügige Anpassung der Verwaltungsstrukturen in allen Bundesländern gefordert.

Auch wenn Bundesländer, die die Klausel in Anspruch nehmen, verpflichtet werden, „eine ortsnahe Beratung, Aufklärung, Antragstellung sowie Hilfe- und Leistungsplanung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Familien sicher[zu]stellen, ganzheitliche Hilfeansätze im Rahmen der Leistungserbringung [zu] ermöglichen und eng mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe [zu] kooperieren“, bezweifelt die BAGFW, dass dies im Sinne der Adressat:innen gelingt. Es ist in einem solch provisorischen Szenario zudem zu befürchten, dass für die Leistungsanbieter, die überregional Kinder und Jugendliche mit Behinderung aufnehmen, übergangsweise noch mehr Variationen der Kostenträger in Betracht kommen.

Aus Sicht der BAGFW scheint es mit Blick auf das Drängen der Länder nach einer Länderöffnungsklausel im weiteren Gesetzgebungsverfahren geboten, § 10b Abs. 2 SGB VIII-E (Verfahrenslots:innen) von der Regelung in § 85 Abs. 5 SGB VIII-E auszunehmen.

zu 44c.: § 91 Abs.3

Die BAGFW begrüßt ausdrücklich, dass für ambulante Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe kein Kostenbeitrag erhoben werden soll. Das bedeutet für viele Familien eine Entlastung, und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Vor allem wird ein hohes Maß an Bürokratie für die Familien entfallen. Andererseits stellen die geplanten Neuregelungen im SGB VIII zur Kostenheranziehung eine Verschärfung der bisherigen Regel in § 138 SGB IX dar und führen zu Nachteilen für betroffene Familien. Während das SGB IX für viele Teilhabeleistungen eine Beitragsfreiheit vorsieht, wird im neuen § 91 Abs. 3 SGB VIII-E nur ein sehr eingeschränkter Teil dieser Leistungen kostenfrei gestellt, nämlich Leistungen zur Teilhabe am

¹BMFSFJ 2024, Abschlussbericht Teil 2: Ergebnis der Untersuchung nach § 108 Abs. 2 SGB VIII, S. 233

Arbeitsleben und zur Vorbereitung darauf. Dies bedeutet, dass andere wesentliche Teilhabeleistungen kostenpflichtig würden, was eine Verschlechterung im Vergleich zu bestehenden Regelungen darstellt und damit im Widerspruch zu § 108 SGB VIII steht.

Zu 47: § 94

Darüber hinaus sieht § 94 SGB VIII-E vor, dass das Kindergeld bei stationären Leistungen angerechnet wird. Zusätzlich wird ein pauschaler Kostenbeitrag für teilstationäre und stationäre Leistungen erhoben, der sich nach den Regelsätzen richtet und je nach finanzieller Situation der Eltern bemessen wird. Diese pauschale Heranziehung der Eltern führt zu erheblichen finanziellen Belastungen, die nicht immer im Einklang mit den tatsächlichen Einsparungen im Haushalt stehen.

Die fehlende Begrenzung der Kostenheranziehung auf die häusliche Ersparnis, wie sie im SGB IX vorgesehen ist, bedeutet, dass Familien auch dann zur Zahlung verpflichtet sind, wenn sie weiterhin signifikante Ausgaben haben, wie etwa das Vorhalten eines Zimmers für das Kind während Wochenenden oder Ferien. Diese Situation betrifft insbesondere Eltern von Kindern mit Behinderungen, die in speziellen Internaten oder Förderschulen untergebracht sind, stärker als Eltern von Kindern, die in stationären Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe leben.

Eine Anpassung der Regelungen ist nach Auffassung der BAGFW dringend erforderlich. Es sollte eine klare Begrenzung der Kostenbeitragspflicht auf die tatsächlichen häuslichen Ersparnisse erfolgen, ähnlich wie in § 142 SGB IX. Zudem muss gewährleistet werden, dass Eltern von volljährigen Leistungsempfängern nicht mehr für Teilhabeleistungen herangezogen werden, da die Verantwortung für die Finanzierung dieser Leistungen dann auf den Staat übergeht. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um eine gerechte und angemessene Kostenheranziehung sicherzustellen und die Belastung der Familien zu begrenzen.

Die BAGFW spricht sich dafür aus, den gesamten Katalog des § 138 Abs. 1 SGB IX in § 91 SGB VIII-E zu übernehmen.

zu 52.: § 108

Die BAGFW betrachtet das Evaluationsvorhaben unter Beteiligung der Länder als dringend notwendig. Die Evaluation soll demnach die Wirkungen und finanziellen Auswirkungen auf Länder und Kommunen aller drei Reformstufen umfassen, die im KJSG angelegt sind. Dies umfasst laut Gesetzesbegründung auch die Wirkungen des IKJHG (vgl. Seite 70). Aus Sicht der BAGFW sind jedoch sowohl die Inhalte der Überprüfung zu konkretisieren als auch ein fester Zeitraum zu definieren. Ferner sind auch die Leistungsberechtigten und die Leistungserbringer zu beteiligen.

zu 53.: § 109

§ 109 SGB VIII-E enthält Übergangsregelungen für die Geltung und Neuverhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, wie z. B. die Schulassistenz, sind in einigen Bundesländern über Rahmenverträge im SGB IX geregelt. Für diese Rahmenverträge bedarf es einer verbindlichen Fortgeltung im Rahmen der Übergangsregelungen von § 109 SGB VIII-

E. Der Referentenentwurf sieht hierzu bisher keine Regelungen vor. Die BAGFW fordert, eine entsprechende Regelung an dieser Stelle aufzunehmen.

Artikel 3 Änderung des Sozialgerichtsgesetzes

Durch eine Einfügung in § 51 Abs.1 SGG-E sollen laut Referentenentwurf Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe, soweit sie Leistungen der Eingliederungshilfe betreffen, der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesen werden. Somit wären für Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich aller Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen, also auch die mit seelischer Behinderung (bisher über § 35a SGB VIII der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugeordnet), einheitlich die Sozialgerichte zuständig. Für alle anderen Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe, also auch für die Hilfen zur Erziehung, bliebe die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig. Mit Blick auf die Adressat:innen wäre es wünschenswert, die Gerichtsbarkeit klarer und praktikabler zu regeln.

C. Zusätzliche Ergänzungsvorschläge der BAGFW

Ergänzung des § 1 SGB VIII

Die BAGFW regt an, den § 1 SGB VIII zu ändern, um das neben der Entwicklung und Erziehung stehende Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe behinderter junger Menschen explizit in der Programmatik des SGB VIII zu verankern. Der Handlungsauftrag einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sollte alle Aspekte dieses Auftrages – abgeleitet aus der VN-KRK und der VN-BRK – beinhalten. Er sollte sich weder auf einen Teilauftrag beschränken oder etwa ein Vorrang-Nachrang-Verhältnis der verschiedenen Teilaufgaben voranstellen. Bislang beschränkt sich § 1 SGB VIII auf die „...Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu...“.

Die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist aber nicht nur im Rahmen von Erziehung oder Entwicklung zu gewährleisten, sondern muss umfassend in allen Bereichen des Lebens verankert werden, um dem grundrechtlich garantierten Benachteiligungsverbot von Menschen mit Behinderungen und der UN-BRK umfassend Rechnung tragen zu können.

Die BAGFW regt insofern an, in § 1 Abs. 1 SGB VIII aufzunehmen, dass jeder junge Mensch mit Behinderung oder einer drohenden Behinderung das Recht zur Förderung seiner Selbstbestimmung, seiner vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie zur Vermeidung und Beseitigung von Benachteiligungen hat.

Ergänzung des § 13 SGB VIII

Die Zielgruppe der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII umfasst dem Gesetzeswortlaut nach „junge Menschen mit individueller Beeinträchtigung“ mit dem Ziel, zu einer Überwindung dieser Einschränkung und zu sozialer Teilhabe beizutragen. Es ist aber nicht rückzuschließen, dass damit alle jungen Menschen mit ihren individuellen Bedarfslagen, z. B. auch junge Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, angesprochen sind und dass strukturelle Behinderungen der Teilhabe mit den Angeboten der Jugendsozialarbeit explizit bearbeitet werden sollen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die BAGFW, in den § 13 SGB VIII eine Formulierung aufzunehmen, ähnlich, wie sie auch bereits in § 11 Abs. 1 S. 3 SGB VIII die inklusive Ausrichtung der Jugendarbeit unterstrichen hat:

„Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. Beeinträchtigungen im Sinne des § 2 SGB IX gelten als individuelle Beeinträchtigungen nach Satz 1.“

In diesem Verständnis wären die rechtlichen Voraussetzungen gegeben, um die Jugendsozialarbeit inklusiv ausgestalten zu können, wozu aus Sicht der BAGFW sich z. B. folgende Anpassungen in der Gesetzeslogik des SGB VIII sowie des Leistungskatalogs im § 13 SGB VIII anschließen würden:

- Inklusive, barrierefreie Ausrichtung und Ausbau der Angebote nach § 13 SGB VIII
- Finanzielle Absicherung der Jugendsozialarbeit in der sozialen Infrastruktur
- Inklusive Jugendsozialarbeit als Teil der kommunalen Jugendhilfeplanung
- Träger einer inklusiven Jugendsozialarbeit als Anbieter:in von Leaving Care-Konzepten einbinden
- Inklusive Jugendsozialarbeit als Koordinationsaufgabe gemäß §13 Abs. 4 SGB VIII: Zusammenarbeit und Steuerungsaufgaben bei der Begleitung während Schule/Ausbildung und im Übergang
- Ausbau inklusiver Wohnangebote gemäß §13 SGB VIII
- Förderung von innovativen Wohnkonzepten zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei jungen Menschen

Die vorgeschlagene Ergänzung des § 13 SGB VIII setzt voraus, dass den betroffenen Einrichtungen entsprechende zusätzliche staatlich finanzierte Mittel für den inklusiven Ausbau zur Verfügung gestellt werden.

Ergänzung des § 41 SGB VIII

Hilfe nach § 41 Abs. 1 S. 1 SGB VIII erhalten junge Volljährige, „wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet“ ist. Dabei wird auf die individuelle Situation bzw. auf das Vorliegen individueller und sozialer Beeinträchtigungen des jungen Menschen abgestellt, die durch Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Fähigkeit, ein eigenständiges Leben zu führen, gekennzeichnet sind. Autonomie, Selbständigkeit und Persönlichkeit sind noch nicht so weit ausgeprägt, wie es der formalen Altersgrenze von 18 Jahren in Bezug auf die Selbständigkeit entspricht.

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII wird der Anspruch bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 S. 1 SGB VIII bis zur Altersgrenze von 21 Jahren regelhaft gewährt (sog. Regelrechtsanspruch). Eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe sollte den Bedarf von jungen Volljährigen nicht allein im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung erfassen. Teilhabebeeinträchtigungen sind vielfältig und haben nicht per se Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung.

Nachschärfungen zum Leistungserbringungsrecht

Aus Sicht der BAGFW bedarf es erheblicher Nachschärfungen zum Leistungserbringungsrecht im Gesetzesentwurf.

Das SGB IX regelt im Rahmen des Vertragsrechts in §§ 123 ff. SGB IX allgemeine Grundsätze und Fragen der Vergütung, wie die tarifliche Vergütung. Darüber hinaus werden konkrete Anforderungen in § 124 Abs. 2 SGB IX an das Personal formuliert, wie „die Fähigkeit zur Kommunikation mit den Leistungsberechtigten in einer für den Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form“ und „nach ihrer Persönlichkeit geeignet sein“. Das Leistungserbringungsrecht im IKJHG muss aus Sicht der

BAGFW analog den Vorgaben im SGB IX ausgestaltet sein. Die Qualitätsmerkmale im SGB IX müssen verpflichtend auch für das IKJHG gelten.

Die fachlichen Qualitätsstandards der Eingliederungshilfe müssen erhalten und weiterentwickelt werden. Um die Leistungsqualität zu sichern, sollten diese Standards in die inklusive Kinder- und Jugendhilfe integriert werden. Damit alle Kinder und Jugendlichen weiterhin umfassend auf spezialisierte Angebote der Eingliederungshilfe im Rahmen des SGB VIII zugreifen können, sind mehrere Änderungen notwendig.

Die Förderung freier Träger – Subventionierung der Leistungsanbieter – wird begrüßt als konsequente Fortführung der inklusiven Ausrichtung aller Angebote nach SGB VIII. Dies darf aber nicht dazu führen, dass spezialisierte Einrichtungen bzw. Träger im Wettbewerb benachteiligt werden.

Ein zentraler Kritikpunkt am aktuell vorliegenden Referentenentwurf ist die erhebliche Schlechterstellung der Leistungserbringer der Eingliederungshilfe. Die Übernahme bestehender Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB IX ist unerlässlich, da sie die Kontinuität der Versorgung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sicherstellt.

Um Rechtssicherheit in Bezug auf das erforderliche und bedarfsgerechte Leistungsangebot für Teilhabeleistungen an Menschen mit Behinderungen herzustellen, müssen die Leistungen mit verbindlichen Regelungen im Leistungserbringungsrecht verknüpft werden. Dafür muss der Rechtsanspruch der Leistungserbringer auf Abschluss einer Vereinbarung, wie er in §§ 123 ff. SGB IX geregelt ist, auch im SGB VIII verankert werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um ambulante, teilstationäre oder stationäre Leistungen handelt. Das ist bislang nicht der Fall. Damit droht eine wesentliche Verschlechterung und zwar nicht nur in rechtlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die tatsächlichen Folgen. Es droht ganz konkret, dass Bedarfe behinderter Kinder und Jugendlicher nicht gedeckt werden, wenn bedarfsgerechte Leistungsangebote zum Erreichen der Teilhabeziele nicht zur Verfügung stehen, weil es keine Leistungserbringer gibt.

Darüber hinaus ist aus dem Referentenentwurf keinerlei Regelung ablesbar, wie künftig Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sowie Rahmenverträge zu schließen sind. Gerade im Leistungs- und Vergütungssystem bestehen zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe eklatant unterschiedliche Logiken. In der Praxis wird befürchtet, dass ohne allgemeingültige Regelungen und Rahmenbedingungen für die Neuverhandlungen, diese zu einem ähnlichen Zustand führen könnten, der sich seit Jahren in der Umsetzung des BTHG abbildet: jahrelange Verhandlungen ohne Ergebnisse, die die Ziele des Gesetzes in der Umsetzung abbilden.

Die Praxis ist es leid und müde, sich auf derartige zeit- und energieraubende Prozesse erneut einzulassen. Es bedarf dringend klarer Regelungen, wie sich ein inklusives SGB VIII in den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen bzw.

Rahmenverträgen abbilden lässt. Dazu gehört auch, die Schiedsstellenfähigkeit für alle Vereinbarungen zu gewährleisten - also stationär, teilstationär und ambulant.

Besonders kritisch ist das Fehlen einer gesetzlichen Anerkennung der Tarifbindung der Leistungserbringer, wie sie bisher im SGB IX verankert ist. Ebenso fehlt ein unmittelbarer Zahlungsanspruch, was die Position der Leistungserbringer deutlich schwächt. Darüber hinaus wird die Schiedsstellenfähigkeit für ambulante Leistungen nicht übernommen, was als inakzeptabel angesehen wird. Diese Regelungslücken gefährden nicht nur die Rechte der Leistungserbringer, sondern können auch zu einer Verschlechterung der Versorgungsqualität für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen führen.

Die im SGB IX verankerten Qualitätsmerkmale der Eingliederungshilfe (z.B. interdisziplinäre Leistungserbringung und Fähigkeit zur Kommunikation mit den Leistungsberechtigten in einer für diese wahrnehmbaren Form) werden ebenfalls nicht übernommen, was die weitere Qualitätsentwicklung der Leistungen nach §§ 35a bis 35i SGB VIII-E gefährdet. Es werden auch keine Geeignetheitsanforderungen aus dem SGB IX in das SGB VIII übertragen, die eine bedarfsgerechte Leistungserbringung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sicherstellen.

Die BAGFW fordert:

- einen klaren Rechtsanspruch auf den Abschluss von schriftlichen Vereinbarungen für alle Leistungen der Eingliederungshilfe sowie die Anerkennung der Tarifbindung gemäß § 124 Abs. 1 S. 6 SGB IX.
- die Schiedsstellenfähigkeit für ambulante Leistungen.
- eine Anerkennung der Tarifbindung in § 78b Abs. 2 SGB VIII-E statt diese zum Wettbewerbsnachteil auswachsen zu lassen, so dass die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe der aus Tarif- bzw. Kirchentarif folgenden Bindung nicht als unwirtschaftlich abzulehnen ist.
- Im zweiten Teil des SGB IX sind ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe schiedsstellenfähig. Der RefE-IKJG lässt dies entfallen. Die BAGFW fordert die Eröffnung des Zugangs zu den Schiedsstellenverfahren für ambulante Leistungen. Eine entsprechende Regelung könnte über § 77 oder in § 78g SGB VIII erfolgen.

Ergänzung des § 72 Abs. 1 SGB VIII

Die BAGFW regt an, das Fachkräftegebot des § 72 Abs. 1 SGB VIII hinsichtlich der im Sinne der Gesamtzuständigkeit erweiterten Aufgaben zu fassen. Insbesondere sollte die Notwendigkeit zur adäquaten Kommunikation mit den Leistungsberechtigten gesetzlich verankert werden. Die BAGFW schlägt daher vor, in § 72 Abs. 1 SGB VIII zur Qualifikation von Fachkräften ergänzend als neuen Satz 2 aufzunehmen:

„Sie müssen über die Fähigkeit zur Kommunikation mit den Leistungsberechtigten in einer für die Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form verfügen.“

Berlin, 02.10.2024

Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Evelin Schulz
Geschäftsführerin

Kontakt:
Hubert Lautenbach (hubert.lautenbach@awo.org)



Ausschussdrucksache 21(13)8c
vom 5. September 2025

Hintergrundinformationen

zum Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am Mittwoch, den 10. September 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)



Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur *Modernisierung des Wehrdienstes – Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDMoG)*

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) möchte, als Zusammenschluss der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege zum vorliegenden Referentenentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes – Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDMoG) – Stellung nehmen. In der vorliegenden gemeinsamen Stellungnahme äußert sich die BAGFW ausschließlich zur Stärkung der Freiwilligendienste und zur Ausgestaltung eines möglichen Wehersatzdienstes.

I. Einleitung

Bis zur Aussetzung des Wehr- und damit auch des Zivildienstes im Jahr 2011 waren in zahlreichen Einrichtungen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege junge Männer tätig, die als anerkannte Kriegsdienstverweigerer ihren Dienst in Form des Zivildienstes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres als Ersatz für den Wehrdienst ableisteten. Eine mögliche Wiedereinsetzung der Wehrpflicht würde die BAGFW in zweifacher Hinsicht unmittelbar betreffen: Zum einen als Wohlfahrtsverbände mit zahlreichen Dienststellen für einen potenziellen neuen Zivildienst, zum anderen als Trägerorganisationen der bestehenden Freiwilligendienste, auf die eine Rückkehr zu Wehr- und Ersatzdiensten deutliche Auswirkungen hätte. So waren allein im Jahr 2023/2024 in der Wohlfahrtspflege knapp 60.000 zumeist junge Menschen in einem Freiwilligendienst aktiv.

Der vorliegende Referentenentwurf legt den Schwerpunkt auf die Stärkung eines (zunächst) freiwilligen Wehrdienstes. Nach Auffassung der BAGFW drückt sich Wehrhaftigkeit jedoch nicht allein in militärischer Stärke aus, sondern ebenso in gesellschaftlicher Resilienz und Demokratiefähigkeit. Die BAGFW spricht sich deshalb dafür aus, die zivilen Dienste bereits bei der Neuausrichtung des Wehrdienstes von Anfang an mitzudenken und den Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst parallel zur Ausweitung des Wehrdienstes gesetzlich zu verankern.

II. Zu den Regelungen im Einzelnen

a. Information und Bereitschaftserklärung

Im Referentenentwurf ist vorgesehen, dass alle jungen Menschen vor ihrem 18. Geburtstag angeschrieben werden, um sie über einen möglichen Dienst bei der Bundeswehr zu informieren. Wehrpflichtige Männer ab dem Jahrgang 2008 müssen, Frauen können den Online-Fragebogen zur Wehrerfassung ausfüllen. Andere

Staatsangehörige sowie Männer ab dem Jahrgang 2001 können den Fragebogen freiwillig zurücksenden.

Vor diesem Hintergrund spricht sich die BAGFW dafür aus, das Anschreiben so zu gestalten, dass es sowohl über den freiwilligen Wehrdienst als auch über die etablierten Freiwilligendienste und Dienste im Zivil- und Katastrophenschutz gleichwertig informiert. Dabei sollte auf die verbandsübergreifende Webseite freiwillig-ja.de verwiesen werden, die eine Stellenbörse für Freiwilligendienste bietet.

b. Mögliche Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und Zivildienst

Der Referentenentwurf erlaubt der Bundesregierung auch außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls die Wehrpflicht wieder einzusetzen, sollte der neue freiwillige Wehrdienst die erforderlichen Personenzahlen nicht erreichen. Ab dem 1. Juli 2027 ist zudem eine verpflichtende Musterung potenzieller Wehrpflichtiger vorgesehen. Parallel sollen das Kriegsdienstverweigerungs- und Zivildienstgesetz angepasst werden, um bei Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung einen Ersatzdienst sicherzustellen.

Sollte ein Wehersatzdienst erforderlich werden, fordert die BAGFW eine sorgfältige und kritische Auswertung der Erfahrungen mit dem früheren Zivildienst, um positive Aspekte zu erhalten und negative Effekte zu vermeiden. Dabei sollten die langjährigen positiven Erfahrungen vor allem in der pädagogischen Begleitung in den bestehenden Freiwilligendiensten handlungsleitend sein. Insbesondere folgende Punkte sind dabei zentral:

- Die Interessen der jungen Menschen, die einen Dienst leisten, müssen angemessen berücksichtigt werden.
- Die Wiedereinsetzung eines Ersatzdienstes darf nicht zur Verdrängung bestehender Freiwilligendienste führen oder deren Vielfalt und Qualität beeinträchtigen.
- Die Option für Kriegsdienstverweigerer, statt eines Wehersatzdienstes einen Freiwilligendienst zu leisten, sollte auf alle gesetzlich geregelten Freiwilligendienste ausgeweitet werden.
- Die stark bürokratisch geprägte und zentralisierte Verwaltung des Zivildienstes sollte vermieden werden.
- Neben möglichen zentralen Lehrgängen empfiehlt sich eine praxisnahe Vorbereitung und pädagogische Begleitung vor Ort, wie sie aus den Freiwilligendiensten, aber auch den Jahren um die Jahrtausendwende mit einem "Zivildienst als Lerndienst" bekannt und bewährt ist.

Insgesamt plädiert die BAGFW dafür, die Wiedereinsetzung des Wehersatzdienstes nicht als bloße Reaktivierung früherer Strukturen zu verstehen. Vielmehr gilt es die Chance zu nutzen, die Vision 2030 „Recht auf einen Freiwilligendienst“ mit einem Gesetz zur Stärkung der Freiwilligendienste einzuführen und damit die zivilen Freiwilligendienste analog auszubauen und zu stärken. Die Vision 2030 umfasst:

- Einen Rechtsanspruch auf Förderung eines Freiwilligendienstes, da wo sich junge und lebensältere Menschen, Einsatzstellen und Träger auf den Abschluss einer Freiwilligendienstvereinbarung einigen.
- Ein vom Bund finanziertes Freiwilligengeld, dessen Höhe sich am BAföG-Höchstsatz orientiert. Damit wird allen Interessierten ein Freiwilligendienst ermöglicht.
- Eine individuelle Einladung und Einzelberatung für alle jungen Menschen.

III. Attraktivitätssteigerung

Der Referentenentwurf betont die Notwendigkeit, die Attraktivität und Wertschätzung des Wehrdienstes zu erhöhen, damit sich mehr Menschen freiwillig für die Bundeswehr entscheiden.

Aus Sicht der BAGFW ist es unerlässlich, parallel zum freiwilligen Wehrdienst auch die bestehenden Freiwilligendienste attraktiver zu gestalten und damit zu stärken. Ziel muss es sein, allen jungen Menschen den Zugang zu einem Freiwilligendienst zu ermöglichen – frei von regionalen Unterschieden, begrenzten Plätzen oder Wartezeiten – wie es auch in der [„Vision 2030“](#) mit einem Rechtsanspruch auf Förderung eines Freiwilligendienstes formuliert ist.

Langfristig kann dies zu einer Kultur der selbstverständlichen Freiwilligkeit führen, in der gesellschaftliches Engagement als fester Bestandteil des Aufwachsens gilt. Damit erhalten junge und lebensältere Menschen die Chance, neben der Verantwortung im Zuge eines Militärdienstes auch durch zivile Freiwilligendienste gesellschaftliche Verantwortung und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Aus Sicht der BAGFW ist auch dies ein wichtiger Beitrag zur Demokratie- und Friedenssicherung.

IV. Schlussbemerkungen

Bei den Überlegungen zu einer möglichen Wiedereinsetzung eines Ersatzdienstes sind die zivilgesellschaftlichen Akteure (BAGFW, BAK FSJ und Zentralstellen) unbedingt mit einzubeziehen. Sie haben die Expertise, wie ein Ersatzdienst bestmöglich ausgestaltet werden kann und wie sich negative Effekte vermeiden lassen.

Die BAGFW bedankt sich für die Möglichkeit, in dieser Sache Stellung nehmen zu können. Die Stellungnahmen der Mitgliedsverbände beleuchten zusätzliche Aspekte und runden das Bild des von den Wohlfahrtsverbänden wahrgenommenen Anpassungsbedarfs beim WModG ab. Für weitere Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.

Berlin, 14. August 2025
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Evelin Schneyer
Geschäftsführerin

Kontakte:
Kristin Napieralla und Timea Kreißler (freiwilligendienste@paritaet.org)



Ausschussdrucksache 21(13)8d
vom 5. September 2025

Hintergrundinformationen

zum Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am Mittwoch, den 10. September 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)

Struktur der Freien Wohlfahrtspflege

Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege sind:



Arbeiterwohlfahrt (AWO)



Deutscher Caritasverband (DCV)



Der Paritätische Gesamtverband (Der Paritätische)



Deutsches Rotes Kreuz (DRK)



Diakonie Deutschland (DD) –
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung



Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)

Die sechs Verbände sind weltanschaulich unterschiedlich geprägt und organisieren sich in föderaler Struktur. Die Spitzenverbände werden von Untergliederungen auf Landes-, Bezirks-, Kreis- und/oder Ortsebene getragen. Die Gliederungen der Spitzenverbände sowie ihre Mitgliedsorganisationen sind dabei überwiegend rechtlich eigenständig.

www.bagfw.de
www.bagfw-esf.de



Impressum

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) e.V.
v.i.S.d.P. Evelin Schneyer

Oranienburger Straße 13/14
10178 Berlin

Fotos: BAGFW/Holger Groß

Stand: November 2024



100 Jahre BAGFW. Sechs Wohlfahrtsverbände gemeinsam für sozialen Zusammenhalt



Die Freie Wohlfahrtspflege steht für eine menschenfreundliche und friedvolle Gesellschaft. In ihr sollen alle Menschen in Würde leben, selbstbestimmt entscheiden und ihre Umgebung aktiv mitgestalten können.

Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der alle, die in Not sind, verlässlich Hilfe bekommen. 100 Jahre nach Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege erscheint dies angesichts zunehmender Spannungen wichtiger denn je.

Verbindlich für das Gemeinwohl

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege tragen entscheidend zur Lösung sozialer und gesellschaftlicher Herausforderungen bei. Sie sind Träger eines Netzes gemeinnütziger Einrichtungen und Dienste und dadurch geprägt, dass ihre Gliederungen dem Gemeinwohl unmittelbar und in selbstloser Weise dienen. Gewinnausschüttungen gibt es in der Wohlfahrtspflege nicht. Was hier erwirtschaftet wird, kommt zu 100 % dem sozialen Zusammenhalt zugute und schafft die Grundlage einer aktiven Bürgerschaft.

Effektiv und nachhaltig vor Ort

Unterstützung ist am effektivsten, wenn sie lokal auf die konkreten Herausforderungen reagiert, Menschen in Lebenskrisen stärkt und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ermöglicht. Diesem Prinzip folgen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege seit ihrer Gründung. Sozialraumorientierte Arbeit wird von ihnen als zukunftsorientierter Ansatz umgesetzt und weiterentwickelt. Die vielen unterschiedlichen Initiativen, Einrichtungen und Dienste sind im gesamten Bundesgebiet vor Ort präsent und unterstützen die Menschen bedarfsgerecht und wirkungsvoll – dort, wo sie gerade sind.

Die Freie Wohlfahrtspflege fördert bundesweit Menschen, die zur Lösung sozialer Notlagen beitragen und sich zu diesem Zweck zusammenschließen wollen. Sie bietet ihnen dafür den Raum und eine professionelle Begleitung. Hierbei kooperieren sowohl die lokalen Einrichtungen und Dienste ebenso wie die Verbände auf Landes- und Bundesebene und in europäischen Netzwerken mit unterschiedlichsten Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung.

Zivilgesellschaftlich engagiert

Die Freie Wohlfahrtspflege ist in Deutschland seit über 100 Jahren Kristallisationskern für freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement in seinen vielfältigen Formen und Ausprägungen. Die Freiwilligen sind in Zusammenarbeit mit den hauptamtlich Tätigen das Rückgrat des sozialen Zusammenhalts. Wichtige soziale Dienste können daher auch in schwierigen Zeiten erbracht werden. Die Freie Wohlfahrtspflege stellt mit rund drei Millionen Engagierten einen der größten Engagementbereiche in Deutschland dar.

Das vielfältige Engagement resultiert aus der seit jeher bestehenden Werte- und Betroffenenorientierung, die für Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen Identifikationsmöglichkeiten bietet und damit die gesellschaftliche Vielfalt einer modernen demokratischen Gesellschaft abbilden und fördern.

Demokratie lebt davon, dass sie einen Ausgleich der Interessen schafft. Damit sie funktioniert, müssen alle Teile der Bevölkerung in gleicher Weise zu Wort kommen. Innerhalb der Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege geschieht genau dies.

Energisch für das Miteinander

Die Verbände treten energisch für die Interessen benachteiligter Menschen ein – insbesondere bei Gesetzgebungsprozessen mit sozialpolitischen Auswirkungen sowie bei der Entwicklung neuer Hilfekonzepte. Damit nehmen sie eine gestaltende Rolle ein und erfüllen eine wichtige Korrekturfunktion, die weit über die Erbringung sozialrechtlich geregelter Dienstleistungen hinaus reicht. Solidarität und Subsidiarität prägen ihren Markenkern.

Verlässlich und innovativ angesichts großer Herausforderungen

Ein Alleinstellungsmerkmal der Freien Wohlfahrtspflege ist die Vielfalt ihrer Angebote, die von der Altenhilfe über die Gesundheitshilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Familienhilfe, Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigung und psychischen Erkrankungen, Hilfe für Menschen in besonderen sozialen Situationen und schwierigen Lebenslagen bis zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen reicht. Klug verknüpft bilden diese Angebote ein tragfähiges Netz der Hilfen für viele Lebenslagen. Haupt- und ehrenamtlich Aktive arbeiten dabei Hand in Hand.

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege fördern und unterstützen sozial innovatives Engagement und tragen dazu bei, es bundesweit zu verbreiten und verlässliche Angebote zu entwickeln. In diesem Sinne bietet die Freie Wohlfahrtspflege Konzepte, mit denen die großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen beantwortet werden. Dazu zählen die zunehmende soziale Ungleichheit, der demographische

Wandel, der sich verschärfende Arbeitskräftemangel, die Integration von Migrant:innen oder die soziale Begleitung der klimapolitischen Herausforderungen.

Arbeit und Angebote im sozialen Sektor werden digitaler. Die Verbände sind dabei auf den verschiedensten Ebenen und in unterschiedlicher Weise aktiv. Mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde eine strategische Partnerschaft zur digitalen Transformation vereinbart – denn sozial braucht digital und digital braucht sozial.

Wirtschaftlich und beschäftigungspolitisch bedeutsam

Die Freie Wohlfahrtspflege steht für individuelle Leistungen für hilfsbedürftige Menschen. Sie organisiert diese, setzt sie kontinuierlich um und entwickelt sie bedarfsgerecht weiter. Damit gewährleistet die Freie Wohlfahrtspflege mit ihren Einrichtungen und Diensten in den jeweiligen Regionen vor Ort einen elementaren Beitrag zur Sicherung und zum Funktionieren des Sozialstaats. Die etwa 125.000 Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege garantieren mit ihren rund 2 Millionen Mitarbeitenden¹ flächendeckend professionelle und qualitätsgesicherte Leistungsangebote in allen Arbeitsbereichen des sozialen Sektors². Dieses umfassende Angebot der eigenständigen Einrichtungen und Dienste gewährleistet – im Sinne des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses – nicht nur den Wettbewerb, sondern sichert zugleich das Wunsch- und Wahlrecht des Einzelnen bei der Auswahl der sozialrechtlich garantierten Leistungen. Darüber hinaus steht die Freie Wohlfahrtspflege für einen Wettbewerb, der sich an Qualität und Effektivität der Leistungen für die Hilfesuchenden ausrichtet.

Die Verbände haben jeweils für sich und gemeinsam³ Transparenzstandards und Compliance-Regeln entwickelt, die im Sinne des eigenen Selbstverständnisses und gesellschaftlicher Transparenzforderungen die ordnungsgemäße Verwendung der anvertrauten Ressourcen konsequent regeln.

¹ vgl. BAGFW-Gesamtstatistik (Statistik 2020 (<https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/statistik>))

² vgl. Grundsatzpapier der BAGFW: Qualitätsziele der Wohlfahrtsverbände zur Erreichung ihrer spezifischen Dienstleistungsqualität (https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Qualitaetsmanagement/QZiele_20140827_mit_Anlagen.pdf)

³ Transparenz- und Compliancestandards der BAGFW <https://www.bagfw.de/ueber-uns/transparenz-und-compliancestandards>



Ausschussdrucksache 21(13)8e
vom 5. September 2025

Hintergrundinformationen

zum Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
am Mittwoch, den 10. September 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)



Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermö- gens Infrastruktur und Klimaneutralität (Referentenentwurf)

Einleitung und Zusammenfassung

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen ausdrücklich die Einrichtung des Sondervermögens für Investitionen in die Infrastruktur und Klimaneutralität. Zusätzliche Investitionen sind für den Wohlstand, die Lebensqualität und die Stabilität unserer Gesellschaft von großer Bedeutung.

Ein zentrales Element der Infrastruktur bilden die Angebote gemeinnütziger sozialer Einrichtungen und Dienste – von der Kita über die Pflegeeinrichtung bis zur Beratungsstelle. Mit rund zwei Millionen hauptamtlich Beschäftigten sowie drei Millionen Ehrenamtlichen übernehmen soziale Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege tagtäglich Verantwortung für Millionen Menschen und gestalten das soziale Miteinander vor Ort maßgeblich mit. Ihre Angebote sind auch für die Gewährleistung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit insgesamt eine infrastrukturelle Grundvoraussetzung.

Erhebliche Bedarfe für Investitionen bestehen in sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen insbesondere beim Klimaschutz und der Klimaanpassung sowie bei der Digitalisierung. Viele Einrichtungen müssen dringend energetisch saniert werden, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und steigende Energiekosten abzuwenden. Daneben sind Investitionen in den Schutz vor Hitze und extremen Wetterereignissen notwendig, um die Gesundheit und Sicherheit besonders schutzbedürftiger Menschen zu gewährleisten. Die Digitalisierung kann im sozialen Bereich nicht nur helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen, sondern auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Zugang zu Leistungen zu erleichtern. Ohne eine gezielte Förderung bleibt vielen Trägern der Wohlfahrtspflege der notwendige Ausbau digitaler Infrastruktur und der Schutz vor Cyberangriffen verwehrt.

Gemeinnützige Einrichtungen und Dienste bieten eine besondere Qualität, sie unterliegen auch besonderen Finanzierungsbedingungen. Aufgrund der gesetzlich eingeschränkten Rücklagenbildung sind sie bei kurz- und mittelfristigen Investitionsbedarfen auf zusätzliche Förderung angewiesen.

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstreichen daher mit Nachdruck die Notwendigkeit, passgenaue, bürokratiearme Regelungen zu schaffen, die unerlässliche Investitionen der Träger der Freien Wohlfahrtspflege in die soziale Infrastruktur anstoßen. Hierfür ist insbesondere die Öffnung der Investitionsbereiche für die soziale Infrastruktur, beispielsweise im Bereich Pflege, Kinder- und Jugendhilfe,

Arbeitsmarktintegration und Eingliederungshilfe, wichtig. Unerlässlich ist darüber hinaus, dass die Förderung trägerneutral gestaltet und nicht nur für öffentliche Träger zugänglich gemacht wird.

Zu den Regelungen im Einzelnen

Investitionsbereiche

Aus dem Sondervermögen sollen zusätzliche Investitionen des Bundes in die Infrastruktur finanziert werden, insbesondere in Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhausinfrastruktur, Energieinfrastruktur, Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung (§ 4 Abs. 1).

Vorschlag: Um eine Investitionsoffensive in die soziale Infrastruktur anzustoßen, schlagen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege vor, die Aufzählung der in § 4 Abs. 1 genannten Bereiche, um die soziale Infrastruktur zu ergänzen. § 4 Abs. 11 könnte eine neue Nr. 8 wie folgt lauten: „in die soziale Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Pflege, Teilhabe, Arbeitsmarktintegration, Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe sowie des Gewaltschutzes (Frauenhäuser)“.

Außerdem sollte ausdrücklich formuliert sein, dass auch Investitionen in den Schutz der Bevölkerung vor Klimafolgen und Hitze für die Modernisierung und Transformation der Infrastruktur zentral sind. § 4 Abs. 1 sollte entsprechend ergänzt werden.

Trägerneutralität

Aus dem Sondervermögen sollen zusätzliche Investitionen des Bundes in die Infrastruktur innerhalb seiner Aufgabenzuständigkeit finanziert werden (§ 4 Abs. 1).

Vorschlag: Um notwendige Investitionen in die gemeinnützige soziale Infrastruktur anzustoßen, wäre eine Klarstellung, vergleichbar § 3 Absatz 3 Ref LuKIFG zielführend, dass Investitionen trägerneutral erfolgen müssen. Damit wären neben Investitionen in die öffentliche Infrastruktur auch Investitionen privater Träger in deren Infrastruktureinrichtungen förderfähig, soweit diese der Erfüllung von Bundesaufgaben dienen. Dies könnte durch das Einfügen eines Abs. 4 in § 4 geregelt werden: „(4) Die Förderung erfolgt trägerneutral.“

Klima- und Transformationsfonds

Insgesamt 100 Milliarden fließen aus dem Sondervermögen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen (§ 4 Abs. 2).

Vorschlag: Angesichts des großen und notwendigen Beitrags des Sozial- und Gesundheitswesens zum Klimaschutz bietet sich in § 4 die Klarstellung an, dass die Mittel im KTF auch für die Förderung der Klimaneutralität im Gesundheits- und Sozialwesen verwendet werden sollen.

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die geplante gleichmäßige Zuführung an den KTF über zehn Jahre. Damit wird das bisherige Verfahren im KTF beibehalten, was auch mit Blick auf die Entbürokratisierung sinnvoll ist.

Augenmerk sollte dabei auch die Einbringung von Eigenmitteln bei baulichen Investitionsvorhaben liegen. Diese liegt nicht selten bei z. B. 20 %, 30 % oder mehr Prozent des Gesamtbauvolumens. Das überfordert viele gemeinnützige Träger und hält sie von der Antragstellung und damit auch von an sich wichtigen Investitionen ab. Eine Angemessenheitsklausel wäre ein Beitrag zu ausgewogenen und damit nachhaltigen Förderkonditionen.

Erfolgskontrollen

§ 10 Abs. 1 verlangt angemessene Wirtschaftlichkeitskontrollen in der Planungsphase gemäß § 7 BHO.

In der Umsetzung müssen die Bundesministerien den hier zum Ausdruck kommenden Willen zu schlanken und angemessenen Prüfungsverfahren auch mit Blick auf Antragsteller von Förderprogrammen aus der Zivilgesellschaft umsetzen. Die Antrags- und Nachweisverfahren müssen dem auch im Koalitionsvertrag zum Ausdruck gebrachten Willen zur Entbürokratisierung folgen und dürfen nicht zur bürokratischen Förderbarriere werden.

Berlin, 12. Juni 2025

Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Evelin Schneyer
Geschäftsführerin